

METAS DA SEMANA 8

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 8				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
50	Administrativo	Intervenção Restritiva do Estado na Propriedade Privada	Pág. 3	
	Revisão	Revisão de Direito Administrativo	Pág. 14	
51	Processo Civil	Introdução ao Processo Coletivo	Pág. 15	
52	Administrativo	Desapropriação	Pág. 27	
53	Processo Civil	Ação Civil Pública Parte 1 de 2	Pág. 48	
54	Processo Civil	Ação Civil Pública Parte 2 de 2	Pág. 48	
	Processo Civil	Ação Popular Parte 1 de 2	Pág. 69	
55	Processo Civil	Ação Popular Parte 2 de 2	Pág. 69	
	Revisão	Revisão de Direito Processual Civil	Pág. 76	
56	Processo Civil	Mandado de Segurança	Pág. 77	

META 50

INTERVENÇÃO RESTRITIVA DO ESTADO NA PROPRIEDADE

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 40. Limitações administrativas: conceito. Zoneamento. Polícia edilícia. Zonas fortificadas e de fronteira. Florestas. Tombamento. 41. Servidões administrativas. 42. Requisição da propriedade privada. Ocupação temporária.

Na PF: 42 Limitações administrativas: conceito. Zoneamento. Polícia edilícia. Zonas fortificadas e de fronteira. Florestas. Tombamento. 43 Servidões administrativas. 44 Requisição da propriedade privada. Ocupação temporária.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **INTERVENÇÃO RESTRITIVA DO ESTADO NA PROPRIEDADE** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler o [Decreto-Lei n. 25/37](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	15 INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE <i>Observação:</i> Pular as questões de Desapropriação, vez que esse tema será visto em outra meta.
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA

MODALIDADE

MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais:

- As intervenções **restritivas** não retiram a propriedade. As intervenções **supressivas** retiram a propriedade. As intervenções restritivas são: limitações administrativas, tombamento, requisição administrativa, ocupação temporária e servidão administrativa. A intervenção supressiva é a desapropriação.

b) Limitações Administrativas:

- As limitações administrativas são implementadas por atos legislativos ou administrativos gerais, sem determinar sobre quais bens a limitação incide.
- Em regra, a limitação administrativa não enseja indenização. Em casos que a limitação administrativa enseja indenização, a indenização terá de cunho pessoal.

As restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não configuram desapropriação indireta.

A desapropriação indireta só ocorre quando existe o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público.

Logo, as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais configuram limitações administrativas.

STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 1443672/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 11/02/2020.

O prazo prescricional para exercer a pretensão de ser indenizado por limitações administrativas é de 5 anos, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941, disposição de regência específica da matéria.

STJ. 2ª Turma. EDcl no REsp 1784226/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 06/06/2019.

c) Tombamento:

- O tombamento, em regra, não enseja direito à indenização.
- Segundo o STF, não existe tombamento de uso.
- O tombamento não impede a alienação do bem.
- O CPC de 2015 extinguiu o direito de preferência no tombamento.
- O tombamento incide sobre **bens móveis e imóveis**. Não incide sobre bens imateriais, segundo doutrina majoritária. Isso porque os bens imateriais são passíveis de registro.
- Segundo o STF e o STJ, é possível o tombamento de bem pertencente a ente federativo maior por ente federativo menor.

O princípio da hierarquia verticalizada, previsto no Decreto-Lei 3.365/1941, não se aplica ao tombamento, disciplinado no Decreto-Lei 25/1937.

A lei de tombamento apenas indica ser aplicável a bens pertencentes a pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno.

Ademais, o tombamento feito por ato legislativo possui caráter provisório, ficando o tombamento permanente, este sim, restrito a ato do Executivo.

Por fim, o tombamento provisório por ato legislativo não precisa ser precedido de notificação prévia da União, exigência restrita ao procedimento definitivo promovido pelo Executivo estadual.

STF. Plenário. ACO 1208 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24/11/2017.

- Espécies de tombamento:

ESPÉCIES DE TOMBAMENTO	
DE OFÍCIO	Incide sobre bem público. Processa-se mediante simples notificação à entidade a quem pertencer a coisa tombada.
VOLUNTÁRIO	Não há resistência por parte do proprietário.

COMPULSÓRIO	Há resistência por parte do proprietário, que se opõe à pretensão de tomar do poder público.
PROVISÓRIO	É gerado pela simples notificação da intenção de tomar o bem. Quando está em curso o processo administrativo instaurado pela notificação, há o que se chama de tombamento provisório. Produz os mesmos efeitos do tombamento definitivo. Dispensa a transcrição no registro de imóveis. Segundo o STJ, <u>o tombamento provisório não é fase procedimental, mas sim medida assecuratória</u> de preservação do bem até a conclusão do procedimento (RMS 8.252-SP, 22/10/2002). Veja como caiu em concurso: CESPE, AGU, 2009: O instituto do tombamento provisório não é uma fase procedimental antecedente do tombamento definitivo, mas uma medida assecuratória da eficácia que este último poderá, ao final, produzir. A caducidade do tombamento provisório, por excesso de prazo, não é prejudicial ao tombamento definitivo. Certo.
DEFINITIVO	Ocorre com o efetivo registro no livro do tombo.
GERAL	Atinge todos os bens situados em um bairro ou em uma cidade.
INDIVIDUAL	Atinge um bem determinado.

d) Requisição:

- Segundo o Art. 5º, XXV, CF/88, no caso de iminente perigo público, o Poder Público poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
- A requisição não pode incidir sobre bens públicos em normalidade institucional (jurisprudência do STF – vide abaixo).

e) Servidão:

- A servidão administrativa tem por fundamento a supremacia do interesse público e pode incidir sobre bens públicos e privados.
- A servidão é a obrigação de se sujeitar a determinadas restrições em favor dos demais integrantes da sociedade. Caracteriza-se pela **perpetuidade**.
- A servidão pode decorrer de acordo ou decisão judicial. Pelas questões cobradas pelo CESPE sobre o tema, não dá para saber se a banca aceita ou não a lei como modo de constituição da servidão. Ao que parece, não aceita.
- As servidões administrativas não se extinguem pelo não uso.
- Em regra, a servidão não gera direito à indenização. Todavia, a servidão pode gerar direito à indenização caso o prejudicado demonstre significativo prejuízo.
- É necessária a inscrição no registro de imóveis para a produção de efeitos erga omnes. Vale dizer que, embora o tema seja polêmico, o CESPE indicou como errada questão no TJ/AM, em 2016, que dizia o contrário. Veja:

f) Ocupação Temporária:

- É a utilização transitória de imóveis de terceiros pelo Poder Público, tendo por objetivo apoiar a execução de obras, serviços ou atividades públicas ou de interesse público.
- Na hipótese de rescisão unilateral de contrato administrativo, a administração pública poderá promover a apropriação provisória dos bens e do serviço vinculado ao objeto do contrato para evitar a interrupção de sua execução. É uma cláusula exorbitante que prevê a ocupação temporária como uma prerrogativa do Poder Público.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- A mera intenção ou mesmo o início das obras de restauração de bem tombado não caracteriza por si só a perda de interesse processual, uma vez que o cumprimento integral da obrigação judicial é necessário para a extinção do processo por perda do objeto. Precedente: REsp 2.218.969-SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 19/8/2025 (Info 859 do STJ).
- Terrenos marginais a rios navegáveis são bens públicos da União, com possibilidade de indenização apenas em casos de enfiteuse ou concessão administrativa. Precedente: REsp 1.976.184-MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 1º/4/2025 (Info 846 do STJ).
- Em regra, não cabe indenização em favor dos proprietários dos imóveis abrangidos por ato administrativo que institua limitação administrativa, a não ser que comprovem efetivo prejuízo, ou limitação além das já existentes. Precedente: AREsp 551.389-RN, julgado em 5/8/2023 (Info 786 do STJ).
- Não incide imposto de renda sobre a indenização recebida pela instituição de servidão administrativa. Precedente: REsp 1992514-CE, julgado em 21/3/2023 (Info 769 do STJ).
- A requisição administrativa “para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias” — prevista no art. 15, XIII, da Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (Lei nº 8.080/90) — não recai sobre bens e/ou serviços públicos de outro ente federativo. Precedente: ADI 3454/DF (Info 1059).
- Em regra, quem adquire bem anteriormente atingido por restrição administrativa não é parte legítima, por carência de efetivo prejuízo, para, com fundamento em desapropriação direta ou indireta, ingressar com ação indenizatória contra o Estado. Nessas condições, querer agir em nome do credor primitivo, postulando lesão que não sofreu, afronta os princípios da boa-fé objetiva, da proibição de enriquecimento sem

causa e da moralidade, representando, não o exercício de um direito, mas a invocação abusiva do direito.

Observam-se duas exceções, em *numerus clausus*, para a regra geral:

- quando a transferência da propriedade for realizada por negócio jurídico gratuito;
- quando o adquirente for sujeito vulnerável, na acepção de indivíduo incontestavelmente pobre ou humilde.

Em ambos os casos há presunção relativa de boa-fé objetiva, de moralidade e de inexistência de enriquecimento sem causa. Precedente: REsp 1750660/SC (Tema Repetitivo 1004) (Info 493).

- A limitação administrativa distingue-se da desapropriação, uma vez que nesta há transferência da propriedade individual para o domínio do expropriante, com integral indenização; e naquela há, apenas, restrição ao uso da propriedade imposta genericamente a todos os proprietários, sem qualquer indenização. Não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público. Desse modo, as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não constituem desapropriação indireta. A edição de leis ambientais que restringem o uso da propriedade caracteriza uma limitação administrativa, cujos prejuízos causados devem ser indenizados por meio de uma ação de direito pessoal, e não de direito real, como é o caso da ação contra a desapropriação indireta. Hipótese em que está caracterizada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41. Agravo regimental improvido. Precedente: AgRg no REsp 1359433/MG.

- A pretensão reparatória do esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade decorrente de limitações administrativas prescreve em cinco anos, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/1941. Os danos eventualmente causados pela limitação administrativa devem ser objeto de ação de direito pessoal, cujo prazo prescricional é de cinco anos, e não de direito real, que seria o caso da desapropriação indireta. A limitação administrativa distingue-se da desapropriação: nesta, há transferência da propriedade individual para o domínio do expropriante, com integral

indenização; naquela, há apenas restrição ao uso da propriedade imposta genericamente a todos os proprietários, sem qualquer indenização. Dessa forma, as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não constituem desapropriação indireta. Precedente: Info 508 do STJ.

- Agravo em ação cível originária. Administrativo e Constitucional. Tombamento de bem público da União por Estado. Conflito Federativo. Competência desta Corte. Hierarquia verticalizada, prevista na Lei de Desapropriação (Decreto-Lei 3.365/41). Inaplicabilidade no tombamento. Regramento específico. Decreto-Lei 25/1937 (arts. 2º, 5º e 11). Interpretação histórica, teleológica, sistemática e/ou literal. Possibilidade de o Estado tomar bem da União. Doutrina. Lei do Estado de Mato Grosso do Sul 1.526/1994. Devido processo legal observado. Competências concorrentes material (art. 23, III e IV, c/c art. 216, § 1º, da CF) e legislativa (art. 24, VII, da CF). Ausência de previsão expressa na Constituição Estadual quanto à competência legislativa. Desnecessidade. Rol exemplificativo do art. 62 da CE. Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico regional. Interesse estadual. Ilegalidade. Vício de procedimento por ser implementado apenas por ato administrativo. Rejeição. Possibilidade de lei realizar tombamento de bem. Fase provisória. Efeito meramente declaratório. Necessidade de implementação de procedimentos ulteriores pelo Poder Executivo. Notificação prévia. Tombamento de ofício (art. 5º do Decreto-Lei 25/1937). Cientificação do proprietário postergada para a fase definitiva. Condição de eficácia e não de validade. Doutrina. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo desprovido. Honorários advocatícios majorados para 20% do valor atualizado da causa à época de decisão recorrida (§ 11 do art. 85 do CPC). Precedente: ACO 1208 AgR.

- A responsabilidade de reparar e conservar o imóvel tombado é do proprietário, salvo quando demonstrado que ele não dispõe de recurso para proceder à reparação. Precedentes: Info 507 do STJ.

• Trata-se originariamente de ação civil pública ajuizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), ora recorrente, contra proprietário de imóvel, ora recorrido, localizado no Centro Histórico de Cuiabá-MT, buscando a demolição e reconstrução de bem aviltado. O tribunal a quo considerou regular a demolição do bem imóvel ao fundamento de que somente o ato formal de tombamento inscrito no livro próprio do Poder Público competente e concretizado pela homologação realizada em 4/11/1992 é que estabeleceu a afetação do bem, momento em que já não mais existia o prédio de valor histórico, e sim um de características modernas. No REsp, insurge-se o IPHAN argumentando que o tombamento provisório tem o mesmo efeito de proteção que a restrição cabível ao definitivo. Assim, a controvérsia diz respeito à eficácia do tombamento provisório. A Turma entendeu, entre outras considerações, que o ato de tombamento, seja ele provisório ou definitivo, tem por finalidade preservar o bem identificado como de valor cultural, contrapondo-se, inclusive, aos interesses da propriedade privada, não só limitando o exercício dos direitos inerentes ao bem, mas também obrigando o proprietário a tomar as medidas necessárias à sua conservação. O tombamento provisório, portanto, possui caráter preventivo e assemelha-se ao definitivo quanto às limitações incidentes sobre a utilização do bem tutelado, nos termos do parágrafo único do art. 10 do DL n. 25/1937. O valor cultural do bem é anterior ao próprio tombamento. A diferença é que, não existindo qualquer ato do Poder Público que formalize a necessidade de protegê-lo, descaberia responsabilizar o particular pela não conservação do patrimônio. O tombamento provisório, portanto, serve como um reconhecimento público da valoração inerente ao bem. As coisas tombadas não poderão, nos termos do art. 17 do DL n. 25/1937, ser destruídas, demolidas ou mutiladas. O descumprimento do aludido preceito legal enseja, via de regra, o dever de restituir a coisa ao status quo ante. Excepcionalmente, sendo inviável o restabelecimento do bem ao seu formato original, autoriza-se a conversão da obrigação em perdas e danos. Assim, a Turma deu parcial provimento ao recurso, determinando a devolução dos autos ao tribunal a quo para que prossiga o exame da apelação do IPHAN. Precedente: Info 486 do STJ.

• Mandado de segurança, impetrado pelo município, em que se impugna o art. 2º, V e VI (requisição dos hospitais municipais Souza Aguiar e Miguel Couto) e § 1º e § 2º (delegação ao ministro de Estado da Saúde da competência para requisição de outros serviços de saúde e recursos financeiros afetos à gestão de serviços e ações relacionados aos hospitais requisitados) do Decreto 5.392/2005, do presidente da República. Ordem deferida, por unanimidade. Fundamentos predominantes: (i) a requisição de bens e serviços do município do Rio de Janeiro, já afetados à prestação de serviços de saúde, não tem amparo no inciso XIII do art. 15 da Lei 8.080/1990, a despeito da invocação desse dispositivo no ato atacado; (ii) nesse sentido, as determinações impugnadas do decreto presidencial configuram-se efetiva intervenção da União no município, vedada pela Constituição; (iii) inadmissibilidade da requisição de bens municipais pela União em situação de normalidade institucional, sem a decretação de Estado de Defesa ou Estado de Sítio. Suscitada também a ofensa à autonomia municipal e ao pacto federativo. Ressalva do ministro presidente e do relator quanto à admissibilidade, em tese, da requisição, pela União, de bens e serviços municipais para o atendimento a situações de comprovada calamidade e perigo públicos. Ressalvas do relator quanto ao fundamento do deferimento da ordem: (i) ato sem expressa motivação e fixação de prazo para as medidas adotadas pelo governo federal; (ii) reajuste, nesse último ponto, do voto do relator, que inicialmente indicava a possibilidade de saneamento excepcional do vício, em consideração à gravidade dos fatos demonstrados relativos ao estado da prestação de serviços de saúde no município do Rio de Janeiro e das controvérsias entre União e município sobre o cumprimento de convênios de municipalização de hospitais federais; (iii) nulidade do § 1º do art. 2º do decreto atacado, por inconstitucionalidade da delegação, pelo presidente da República ao ministro da Saúde, das atribuições ali fixadas; (iv) nulidade do § 2º do art. 2º do decreto impugnado, por ofensa à autonomia municipal e em virtude da impossibilidade de delegação. Precedente: MS 25295.

• As restrições ao direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não configuram desapropriação indireta. A desapropriação indireta só ocorre quando existe o efetivo apossamento da propriedade

pelo Poder Público. Logo, as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais configuram limitações administrativas. Precedente: AgInt no AREsp 1443672/SP.

- O prazo prescricional para exercer a pretensão de ser indenizado por limitações administrativas é de 5 anos, nos termos do art. 10 do Decreto-Lei 3.365/1941, disposição de regência específica da matéria. Precedente: EDcl no REsp 1784226/RJ.
- Imóvel do particular foi incluído em unidade de conservação. Houve, no caso, uma limitação administrativa. Ele ajuizou ação de desapropriação indireta pedindo indenização. Mesmo não tendo havido desapropriação indireta, mas sim mera limitação administrativa, o juiz deverá conhecer da ação e julgar seu mérito. Devem ser observados os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da solução integral do mérito. Precedente: REsp 1653169-RJ (Info 662).
- A qualificação de imóvel como estação ecológica limita o direito de propriedade, o que afasta a incidência do IPTU. A inclusão do imóvel do particular em Estação Ecológica representa uma evidente limitação administrativa imposta pelo Estado, ocasionando o esvaziamento completo dos atributos inerentes à propriedade, retirando-lhe o domínio útil do imóvel. Além disso, o art. 49 da Lei nº 9.985/2000 estabelece que a área de uma unidade de conservação de proteção integral é considerada zona rural para efeitos legais, motivo pelo qual não incide IPTU, mas sim ITR, sendo este último tributo de competência tributária exclusiva da União. Precedente: REsp 1695340-MG (Info 657).

META 50

REVISÃO: DIREITO ADMINISTRATIVO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Princípios da Administração Pública e Regime Jurídico-administrativo; Responsabilidade Civil do Estado; Poderes Administrativos.
SEMANA 2	Organização Administrativa.
SEMANA 3	Atos Administrativos; Bens Públicos.
SEMANA 5	Licitações.
SEMANA 6	Contratos Administrativos.
SEMANA 7	Serviço Público e PPP.
SEMANA 8	Intervenção Restritiva do Estado na Propriedade; Desapropriação.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 3 e 5**.
- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 51

INTRODUÇÃO AO PROCESSO COLETIVO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 29. Processo Coletivo. Conceito. Princípios. O microsistema processual coletivo. (...)

Na PF: 21 Ação civil pública, ação popular e ação de improbidade administrativa.

Na PFN: 29. Processo Coletivo. Conceito. Princípios. O microsistema processual coletivo. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **INTRODUÇÃO AO PROCESSO COLETIVO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 6º, VII; 81, parágrafo único, I; 83; 90; 96 a 99; 100; 103; 104 do [Código de Defesa do Consumidor](#); artigos 1º; 5º, § 3º e § 6º; 7º; 13; 15; 16; 21 da [Lei da Ação Civil Pública](#) e artigos 1º; 9º; 16; 18 da [Lei da Ação Popular](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC 2015
ASSUNTO	FILTRE AS QUESTÕES POR PALAVRAS-CHAVE
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Conceito e Finalidade do Processo Coletivo:

- O **processo coletivo** é um instrumento fundamental no sistema jurídico brasileiro, voltado para a tutela jurisdicional de interesses **DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS**. Seu principal objetivo é evitar a multiplicação de demandas individuais idênticas e garantir decisões uniformes para situações que afetam um grupo de pessoas ou a sociedade como um todo.
- Diferentemente do processo individual, no qual há um conflito entre partes determinadas, o processo coletivo busca a proteção de **interesses transindividuais**, que podem ser de titularidade difusa ou pertencentes a um grupo específico.

Espécies de direito coletivo:

INTERESSES DIFUSOS

Direitos difusos são os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstância de fato (art. 81, parágrafo único, inciso I, do CDC).

São classificados como direitos **essencialmente coletivos**.

Transindividuais: há uma transindividualidade real ou material.

Têm **natureza indivisível**. Tais direitos pertencem a todos de forma simultânea e indistinta. O resultado será o mesmo para todos os titulares.

Ex.: direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Os titulares são pessoas:

- **indeterminadas**, e
- **indetermináveis**.

Não se tem como determinar (dizer de maneira específica) quem são os titulares desses direitos. Isso porque são direitos que não pertencem a apenas uma pessoa, mas sim à coletividade.

Caracterizam-se, portanto, pela **indeterminabilidade absoluta**.

Os titulares desses direitos **NÃO** possuem relação jurídica entre si.

Os titulares são ligados por **CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO**. Os titulares se encontram em uma situação de fato comum.

	Outros exemplos: patrimônio histórico; moralidade administrativa; publicidade enganosa divulgada pela TV.
INTERESSES COLETIVOS (em sentido estrito)	Os direitos coletivos em sentido estrito são definidos como os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base (art. 81, parágrafo único, inciso II, do CDC). São classificados como direitos essencialmente coletivos. Transindividuais: há uma transindividualidade real ou material. Têm natureza indivisível. O resultado será o mesmo para aqueles que fizerem parte do grupo, categoria ou classe de pessoas. Ex.: reajuste abusivo das mensalidades escolares. Os titulares são pessoas: • indeterminadas, • mas determináveis. Os titulares são, a princípio, indeterminados, mas é possível que eles sejam identificados. Os titulares fazem parte de um grupo, categoria ou classe de pessoas. Caracterizam-se, portanto, pela indeterminabilidade relativa. Existe uma relação jurídica base entre os titulares. Os titulares são ligados entre si ou com a parte contrária em virtude de uma RELAÇÃO JURÍDICA BASE. Outros exemplos: interesses ligados aos membros de um mesmo sindicato ou partido; integrantes de um mesmo conselho profissional (Ex.: OAB). O MP tem legitimidade para promover ACP cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares (Súmula 643-STF).

**INTERESSES
INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS**

Os direitos individuais homogêneos são os decorrentes de origem comum (art. 81, parágrafo único do CDC).

São classificados como direitos acidentalmente coletivos (isso porque são direitos individuais, mas tratados como se fossem coletivos).

Há uma transindividualidade artificial, formal ou relativa (são direitos individuais que, no entanto, recebem tratamento legal de direitos transindividuais).

Ex.: determinado lote de um remédio causou lesão a alguns consumidores.

Têm **natureza divisível**. O resultado da demanda pode ser diferente para os diversos titulares (**Ex.:** o valor da indenização pode variar).

Os titulares são pessoas:

- **determinadas**; ou
- **determináveis**.

Caracterizam-se, portanto, pela determinabilidade.

Os titulares não são ligados entre si, mas seus interesses decorrem de uma ORIGEM COMUM.

Outros exemplos: pílula de farinha como anticoncepcional: só tem direito a mulher que comprovar que tomou o remédio daquele lote.

- Além de garantir maior **efetividade e celeridade processual**, as ações coletivas evitam o risco de decisões contraditórias e reduzem o congestionamento do Judiciário.

b) Direitos Protegidos no Processo Coletivo:

- O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 81, classifica os direitos tutelados pelo processo coletivo em três categorias principais:

- A distinção entre essas categorias influencia diretamente os efeitos da coisa julgada e a forma como a sentença coletiva será executada.

c) Princípios Fundamentais do Processo Coletivo:

PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE MITIGADA	• O processo coletivo tem como característica a irrenunciabilidade do direito tutelado, ou seja, <u>não se admite a desistência imotivada</u> da ação por parte do legitimado. Caso ocorra, há a possibilidade de sucessão processual por outro legitimado, mas não a extinção do processo. • Base legal: Artigo 5º, §3º, da Lei da Ação Civil Pública (LACP).
PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO COLETIVA	• A execução da sentença coletiva também segue a lógica da indisponibilidade mitigada. Isso significa que, ainda que o legitimado não tenha interesse em executar a decisão, outros substitutos processuais podem assumir essa função. • Base legal: Art. 16 da LACP.
PRINCÍPIO DO INTERESSE JURISDICIONAL NO CONHECIMENTO DO MÉRITO	• Esse princípio garante que, sempre que possível, o juiz deve priorizar a resolução do mérito da demanda, em vez de extinguir o processo por questões formais. • Base legal: Art. 4º do CPC.
PRINCÍPIO DO MÁXIMO BENEFÍCIO DA TUTELA JURISDICIONAL COLETIVA	• A decisão em processos coletivos <u>somente pode beneficiar</u> os titulares do direito coletivo, nunca prejudicá-los. Caso a decisão seja desfavorável, os indivíduos ainda podem ingressar com ações individuais para discutir o mesmo direito. • Base legal: Art. 103 do CDC.
PRINCÍPIO DO ATIVISMO JUDICIAL OU DA MÁXIMA EFETIVIDADE DO PROCESSO COLETIVO	• O ativismo judicial no processo coletivo permite que o magistrado amplie seus poderes instrutórios e flexibilize regras processuais para garantir a tutela efetiva dos direitos coletivos • Origem: Inspirado no <i>defining function</i> do direito norteamericano.

PRINCÍPIO DA MÁXIMA AMPLITUDE / NÃO-TAXATIVIDADE DO PROCESSO COLETIVO	• O rol de ações coletivas não é taxativo, ou seja, novas ações podem ser criadas para ampliar a proteção coletiva. Isso significa que qualquer medida processual que garanta efetiva tutela coletiva é admitida. • Base legal: Art. 83 do CDC.
PRINCÍPIO DA AMPLA DIVULGAÇÃO DA DEMANDA COLETIVA	• Esse princípio decorre da fair notice do direito norte-americano. Ele determina que a sociedade deve ser informada sobre a existência de ações coletivas que podem afetá-los positivamente ou negativamente. • Base legal: Art. 94 do CDC e Art. 6º da LACP.
PRINCÍPIO DA INTEGRATIVIDADE DO MICROSSISTEMA COLETIVO	• O processo coletivo é regido por um microssistema integrado, formado pelo CDC, LACP e LAP. Esses diplomas devem ser interpretados de forma conjunta e coerente • Base legal: Art. 90 do CDC (aplicação da LACP ao CDC). Art. 21 da LACP (aplicação do CDC às ações civis públicas).

d) É possível a aplicação da inversão do ônus da prova no processo coletivo?

Sim! Por causa do microssistema processual coletivo, entende-se que é plenamente possível aplicar o artigo 6, VII, do Código de Defesa do Consumidor, com a finalidade de inverter o ônus probatório nas ações civil públicas e ações populares.

e) Fluid Recovery (Reparação Fluída):

FLUID RECOVERY	
CONCEITO	• No caso de condenação em ação coletiva referente a interesses individuais homogêneos, caso decorra o prazo de 1 ANO sem a habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados ativos do art. 82, do CDC, promover a execução da indenização devida, que deverá ser destinada ao fundo fluído a que se refere o art. 13,

	da LACP, administrado pelos Conselhos Federais ou Estaduais, com participação do Parquet e de representantes da comunidade.
BASE LEGAL	• Art. 100 do CDC.
FINALIDADE	• Evitar o enriquecimento ilícito do infrator e garantir a reparação do dano à coletividade.
DESTINO DOS VALORES	• Recursos vão para fundos públicos, como o Fundo de Direitos Difusos (FDD) , para financiar projetos sociais.

f) Coisa Julgada e Execução das Sentenças Coletivas:

DIREITOS DIFUSOS	DIREITOS COLETIVOS	DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
A decisão favorável tem efeito <i>erga omnes</i> , ou seja, beneficia toda a sociedade.	A decisão vincula apenas o grupo representado na ação.	Os beneficiários podem executar individualmente sua parcela da condenação.
A decisão desfavorável não impede o ajuizamento de novas ações , pois não há um grupo definido de titulares prejudicados.	Uma decisão desfavorável não impede que um membro do grupo ingresse com nova ação individual.	A coisa julgada atinge apenas quem não ingressou com ação individual antes do trânsito em julgado da coletiva.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula nº 101 do STF:** O mandado de segurança não substitui a ação popular.
- **Súmula nº 365 do STF:** Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular.
- **Súmula nº 643 do STF:** O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade de reajuste de mensalidades escolares.

- Uma vez cumprida a obrigação de fazer pelo Ente Estadual, o Ministério Público possui legitimidade para, concorrentemente ao Estado, promover a execução de obrigação de pagar relativa à tutela de direitos difusos. AREsp 2.072.862-SP (Info 839).
- Em ações coletivas de associações que defendem interesses individuais e exclusivos de seus filiados, sem impacto na defesa do consumidor, é essencial autorização ou procuração específica dos associados, ou aprovação da Assembleia Geral, além da lista nominal dos representados. AREsp 1.404.482-GO (Info 23 - Edição Extraordinária).
- A simples apresentação de listagem dos substituídos, quando do ajuizamento da ação coletiva, por si só, não importa em restrição dos efeitos da coisa julgada. Na ausência de limitação expressa no título executivo e considerando a previsão constitucional de ampla legitimidade extraordinária da entidade sindical, o termo “substituídos” abrange todos os integrantes da categoria que sejam titulares do direito violado. REsp 2.030.944-RJ, (Info 835).
- A norma do art. 103, III, do CDC, que confere efeito erga omnes à sentença genérica proferida na fase de conhecimento, em ação coletiva, não se aplica às decisões proferidas no cumprimento individual de sentença. REsp 1.762.278-MS, (Info 834).
- A eficácia do título judicial resultante de ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário (art. 76, parágrafo único, do Código Civil) na base territorial da entidade sindical autora e àqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade. (Recurso Repetitivo – Tema 1130) (Info 829).
- A alteração do estatuto social, ampliando a categoria defendida por associação, após o ajuizamento de demanda coletiva e a prolação da sentença, não modifica os limites subjetivos da coisa julgada para que os novos substituídos possam se beneficiar do título executivo. REsp 1.907.010-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 24/9/2024 (Info 22 - Edição Extraordinária).

- A extinção do cumprimento de sentença coletivo proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título. (Recurso Repetitivo – Tema 1.253) (Info 821).
- A coisa julgada em ação coletiva proposta por sindicato abrange toda a categoria profissional, não só filiados, podendo beneficiar também trabalhadores de outros sindicatos, desde que pertencentes à mesma categoria geral. AgInt no AREsp 2.189.867-MA, (Info 22 - Edição Extraordinária).
- Caso a sentença coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, especificando os beneficiários do título executivo judicial, a coisa julgada advinda da ação coletiva proposta por sindicato deve alcançar todas as pessoas abrangidas pela categoria profissional, e não apenas os seus filiados. AgInt no AREsp 2.399.352-MA, (Info 812).
- As vítimas de evento danoso possuem legitimidade para executar individualmente o Termo de Ajustamento de Conduta firmado por ente público que verse sobre direitos individuais homogêneos. REsp 2.059.781-RJ (Info 15 – Edição Extraordinária).
- O sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução. AgInt no REsp 2.026.557-PE, (Info 773).
- Em caso de dissolução, por decisão judicial, da associação autora de ação civil pública, é possível a substituição processual pelo Ministério Público. AgInt no REsp 1.582.243-SP, (Info 764).
- Não se aplica às associações genéricas — que não representam qualquer categoria econômica ou profissional específica — a tese firmada no Tema 1.119 da sistemática da repercussão geral, sendo insuficiente a mera regularidade registral da entidade para sua

atuação em sede de mandado de segurança coletivo, pois passível de causar prejuízo aos interesses dos beneficiários supostamente defendidos. ARE 1339496 AgR/RJ, (Info 1082).

- A Corte Especial do STJ, quando do julgamento do REsp 1.243.887/PR, decidiu que no caso de título judicial proferido em Ação Civil Pública, o exequente pode escolher ingressar com a execução individual: i) no foro em que a Ação Coletiva foi processada e julgada; ou ii) no foro do seu domicílio, nos termos dos arts. 98, § 2º, I, e 101, I, do CDC. Ocorre que, se essa execução é proposta contra a União, haverá uma terceira opção: o ajuizamento no Distrito Federal. Por força do art. 109, § 2º, da CF, o exequente pode optar por ajuizar no Distrito Federal o cumprimento de sentença coletiva contra a União. Essa conclusão está em harmonia com a máxima efetividade do dispositivo constitucional, além do que amplia e facilita o acesso à justiça. CC 199.938-SP, (Info 794).

- A associação privada autora de uma ação civil pública pode fazer transação com o réu e pedir a extinção do processo, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. O art. 5º, § 6º da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) prevê que os órgãos públicos podem fazer acordos nas ações civis públicas em curso, não mencionando as associações privadas. Apesar disso, a ausência de disposição normativa expressa no que concerne a associações privadas não afasta a viabilidade do acordo. Isso porque a existência de previsão explícita unicamente quanto aos entes públicos diz respeito ao fato de que somente podem fazer o que a lei determina, ao passo que aos entes privados é dado fazer tudo que a lei não proíbe. ADPF 165/DF, (Info 892).

- Uma associação que tenha fins específicos de proteção ao consumidor não possui legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública com a finalidade de tutelar interesses coletivos de beneficiários do seguro DPVAT. Isso porque o seguro DPVAT não tem natureza consumerista, faltando, portanto, pertinência temática. REsp 1091756- (Info 618).

- Como regra, para que uma associação possa propor ACP, ela deverá estar constituída há pelo menos 1 ano.

Exceção: Este requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido (§ 4º do art. 5º da Lei nº 7.347/85). Neste caso, a ACP, mesmo tendo sido proposta por uma associação com menos de 1 ano, poderá ser conhecida e julgada. Como exemplo da situação descrita no § 4º do art. 5º, o STJ decidiu que: É dispensável o requisito temporal (pré-constituição há mais de um ano) para associação ajuizar ação civil pública quando o bem jurídico tutelado for a prestação de informações ao consumidor sobre a existência de glúten em alimentos. REsp 1600172-GO, (Info 591).

- Em ação civil pública, a formação de litisconsórcio ativo facultativo entre o Ministério Público Estadual e o Federal depende da demonstração de alguma razão específica que justifique a presença de ambos na lide. REsp 1254428-MG, (Info 585).

- A Defensoria Pública **TEM LEGITIMIDADE** para a propositura de ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, as pessoas necessitadas. RE 733433/MG (repercussão geral) (Info 806).

- Ainda que o processo esteja em curso no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público Federal não possui legitimidade para substituir associação extinta por decisão judicial em ação civil pública proposta perante a Justiça estadual. REsp 1.678.925-MG, (Info 764).

- Em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promotora. REsp 1438263/SP, Rel. (Recurso Repetitivo – Tema 948) (Info 694).

- O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei nº 8.078/90 (CDC), ou seja, a publicação de editais convocando eventuais beneficiários. REsp 1388000-PR, (recurso repetitivo) (Info 580).

META 52

DESAPROPRIAÇÃO

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 43. Desapropriação por utilidade pública: conceito e fundamento jurídico; objeto da desapropriação e competência para desapropriar; procedimentos administrativo e judicial; indenização. 44. Desapropriação por zona. Direito de extensão. Retrocessão. “Desapropriação indireta”. 45. Desapropriação por interesse social: conceito, fundamento jurídico e espécies; função social do imóvel rural. Evolução do regime jurídico no Brasil.

Na PF: 45 Desapropriação por utilidade pública: conceito e fundamento jurídico; objeto da desapropriação e competência para desapropriar; procedimentos administrativo e judicial; indenização. 46 Desapropriação por zona. Direito de extensão. Retrocessão. “Desapropriação indireta”. 47 Desapropriação por interesse social: conceito, fundamento jurídico e espécies; função social do imóvel rural. Evolução do regime-jurídico no Brasil.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **DESAPROPRIAÇÃO** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler as edições n. 46 e 49 do “[Jurisprudência em teses](#)” do STJ.
- Ler o [Decreto-Lei n.º 3.365/41](#), com especial atenção às alterações promovidas pela [Lei n. 13.867 de 2019](#), [Lei n. 14.273 de 2021](#) e [Lei n. 14.620 de 2023](#).
- Ler a [Lei n.º 4.132/62](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	13 INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE

	13.1 NOÇÕES GERAIS E DESAPROPRIAÇÃO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Desapropriação:

- Desapropriação é a intervenção do Estado na propriedade alheia, transferindo-a, **COMPULSORIAMENTE** e de maneira **ORIGINÁRIA**, para o seu patrimônio, com fundamento no interesse público e após o devido processo legal, normalmente mediante indenização.

- Desapropriação é uma forma de aquisição originária da propriedade:

Art. 31 do Decreto n. 3.365/41: Ficam sub-rogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado.

- O ente desapropriante não responde por tributos incidentes sobre o imóvel desapropriado nas hipóteses em que o período de ocorrência dos fatos geradores é anterior ao ato de aquisição originária da propriedade. Precedente: REsp 1668058-ES (Info 606).

- Competência legislativa: privativa da União (art. 22, II, da CF).

RISCO DE PEGADINHA:

A Constituição Federal reservou privativamente para a União a competência legislativa atinente à desapropriação, significando dizer que só a União poderá criar regras jurídicas novas sobre esse instituto.

b) Fase Declaratória:

- A declaração deve individualizar, com precisão, o bem que será desapropriado, sendo vedada a afirmação genérica de que determinada área possui utilidade pública,

necessidade pública ou interesse social. Da mesma forma, o Poder Público deve apontar a finalidade da desapropriação (Rafael Oliveira).

- **COMPETÊNCIA PARA DECLARAÇÃO:** Regra: entes federados e Poder Legislativo. Discute-se o meio pelo qual deve se dar a declaração do Poder Legislativo: lei ou decreto legislativo. O decreto legislativo é mais aceito. Há previsão legal atribuindo competência à ANEEL e ao DNIT.

- Ao Poder Judiciário é **vedado**, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública.

- **EFEITOS:** autorização para ingresso no bem, início do prazo de caducidade, fixação do estado do bem para indenização de benfeitorias.

- **COMPETÊNCIA PARA PROMOVER A DESAPROPRIAÇÃO:** É mais ampla do que a competência declaratória.

- Entes federados, ANEEL e DNIT: as pessoas que possuem competência declaratória para iniciar o processo podem, obviamente, promover os atos necessários à concretização da retirada do bem. Aplica-se, aqui, a regra “quem pode o mais pode o menos”. Frise-se, no entanto, que o **Poder Legislativo** possui competência declaratória, mas **NÃO** a executória, na forma do art. 8.º do Decreto-lei 3.365/1941.

- Hipóteses do art. 3º, do Decreto-Lei nº 3.365/41:

Art. 3º Poderão promover a desapropriação mediante autorização expressa constante de lei ou contrato:

I - os concessionários, inclusive aqueles contratados nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (Lei de Parceria Público-Privada), permissionários, autorizatários e arrendatários; (**Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023**)

II - as entidades públicas;

III - as entidades que exerçam funções delegadas do poder público; e

IV - o contratado pelo poder público para fins de execução de obras e serviços de engenharia sob os regimes de empreitada por preço global, empreitada integral e contratação integrada. **(Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)**

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso IV do caput, o edital deverá prever expressamente: **(Incluído pela Lei nº 14.620, de 2023)**

I - o responsável por cada fase do procedimento expropriatório; **(Incluído pela Lei nº 14.620, de 2023)**

II - o orçamento estimado para sua realização; **(Incluído pela Lei nº 14.620, de 2023)**

III - a distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluído o risco pela variação do custo das desapropriações em relação ao orçamento estimado. **(Incluído pela Lei nº 14.620, de 2023)**

• A Lei n. 14.620/2023 ampliou o rol de legitimados para promover a desapropriação. Todavia, para todas as pessoas desse rol a competência executória é condicionada, isto é, só podem promover a desapropriação com expressa autorização constante em **LEI ou CONTRATO**.

c) Desapropriação de Bens Públicos:

- A legislação em vigor admite a desapropriação de bens públicos desde que sejam observados os estritos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-lei 3.365/1941:
 - Autorização legislativa: O expropriante deve ser autorizado por sua respectiva Casa Legislativa.
 - Desapropriação de “cima para baixo”: A União pode desapropriar bens públicos estaduais e municipais, assim como os Estados podem desapropriar bens públicos municipais.

§ 2º Será exigida autorização legislativa para a desapropriação dos bens de domínio dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal pela União e dos bens de domínio dos Municípios pelos Estados. **(Redação dada pela Lei nº 14.620, de 2023)**

§ 2º-A. Será **DISPENSADA A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA** a que se refere o § 2º quando a desapropriação for realizada mediante acordo entre os entes federativos, no qual

serão fixadas as respectivas responsabilidades financeiras quanto ao pagamento das indenizações correspondentes. **(Incluído pela Lei nº 14.620, de 2023)**

- O interesse nacional (União) prevalece sobre o interesse regional (Estados) que, por sua vez, tem primazia sobre o interesse local dos Municípios. Em consequência, os bens públicos federais são inexpropriáveis e os Municípios não podem desapropriar bens públicos de outros Entes federados.

- Tal situação não decorre de relação hierárquica entre os entes da federação, mas sim do reconhecimento de uma ordem de preferência entre os **INTERESSES** que eles representam.

IMPORTANTE:

Súmula n. 157 do STF: É necessária prévia autorização do Presidente da República para desapropriação, pelos Estados, de empresa de energia elétrica.

A desapropriação de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições, que dependam de autorização da União para funcionarem e se subordinam à sua fiscalização, depende necessariamente de prévia **AUTORIZAÇÃO**, por decreto do Presidente da República (art. 2º, § 3º, do Decreto-lei 3.365/1941).

d) Desapropriação para Fins Urbanísticos:

- A desapropriação urbanística refere-se ao imóvel localizado na área urbana que não atende a respectiva função social (imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado).

- Segundo Rafael Oliveira, apenas os Municípios que possuem plano diretor podem se valer dessa modalidade de desapropriação (art. 41, III, do Estatuto da Cidade).

- A desapropriação sancionatória possui caráter subsidiário.

- A indenização é por meio de títulos da dívida pública e não em dinheiro, resgatáveis em até dez anos. Sendo assim, a indenização não é prévia. Veja:

CF, Art. 182, § 4º, III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.

e) Desapropriação Confiscatória:

- A expropriação confiscatória está prevista no art. 243 da CF e regulada na Lei n. 8.257/1991.
- Trata-se da expropriação de propriedades rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo.
- Serão destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, **sem** qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

RISCO DE PEGADINHA:

A desapropriação confiscatória deve recair sobre a totalidade da área do imóvel, mesmo que a cultura ilegal ocupe apenas uma pequena parte de sua área.

f) Desapropriação para Fins de Reforma Agrária:

- Somente para a reforma agrária a competência da União é privativa. Nos demais casos de desapropriação, ainda que por interesse social, a competência para a declaração é de todos os entes federativos.
- Os Estados-membros e os Municípios não dispõem do poder de desapropriar imóveis rurais, por interesse social, para efeito de reforma agrária, inclusive para fins de implementação de projetos de assentamento rural ou de estabelecimento de colônias agrícolas. Precedente: RE 496.861-AgR.

RISCO DE PEGADINHA:

Os estados podem desapropriar imóveis rurais por interesse social, desde que não seja para fins de reforma agrária e políticas públicas consectárias.

g) Outros aspectos da Desapropriação:

- Caducidade: é de 5 anos para utilidade pública e de 2 anos para interesse social.

h) Tredestinação:

- **LÍCITA:** O imóvel destina-se a outra finalidade pública, embora não seja aquela anunciada no decreto desapropriatório.
- **ILÍCITA:** Não é utilizado em finalidade pública alguma. Cabe retrocessão.
- **ADESTINAÇÃO:** Não utilização do bem.
- **DESDESTINAÇÃO:** O bem desapropriado é inicialmente afetado ao interesse público, mas, posteriormente, ocorre a desafetação.

i) Direitos do Desapropriado:

- **DIREITO DE EXTENSÃO:** Direito de o proprietário exigir que a desapropriação parcial se transforme em total quando a parte remanescente, de forma isolada, não possuir valoração ou utilidade econômica razoável.
- **RETROCESSÃO:** direito real, segundo o STJ.

j) Desistência da Desapropriação:

- Desde que não tenha havido o pagamento integral do preço (pois nessa hipótese já terá se consolidado a transferência da propriedade do expropriado para o expropriante).
- O imóvel possa ser devolvido sem que ele tenha sido alterado de forma substancial (que impeça sua utilização como antes era possível).

- Somente é possível desistir até o pagamento do valor fixado na sentença. Isso porque é o pagamento da indenização que transfere a propriedade. Há quem defenda que é com o mero trânsito em julgado.

- É ônus do expropriado provar a existência de fato impeditivo do direito de desistência da desapropriação.

k) Desapropriação por Zona:

- Desapropriação de imóveis necessários à realização de **obras públicas**.

Decreto-Lei 3.365/41, Art. 4º. A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem extraordinariamente, em consequência da realização do serviço.

- Desapropriação de imóveis que serão valorizados extraordinariamente em decorrência da realização de obras e da prestação de serviços públicos.

l) Desapropriação Indireta:

- O conceito de desapropriação indireta retrata situação fática em que a Administração, sem qualquer título legítimo, ocupa indevidamente a propriedade privada.
- Incorporado de forma irreversível e plena o bem particular ao patrimônio público, resta ao esbulhado apenas a ação indenizatória por desapropriação indireta.
- A jurisprudência conferiu a essa ação indenizatória caráter de direito real, equiparando seu prazo prescricional ao da ocorrência de usucapião em favor do ente público.
- Impossibilidade de reivindicar o bem afetado à finalidade pública.

- Em regra, o prazo prescricional das ações indenizatórias por desapropriação indireta é decenal.

- Admite-se, excepcionalmente, o prazo prescricional de 15 anos, caso concreta e devidamente afastada a presunção legal de o Estado ter implantado obras ou serviços de caráter social ou utilidade pública.

m) Fase Judicial da Desapropriação:

- **CONTESTAÇÃO:** matérias de defesa e cognição limitada.
- **IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE:** urgência de depósito prévio.
- **JUROS MORATÓRIOS** têm por objetivo recompor os prejuízos pelo atraso no efetivo pagamento da indenização.
- **JUROS COMPENSATÓRIOS** têm por objetivo compensar a perda prematura da posse do bem, em decorrência da imissão provisória na posse. Incide mesmo que o imóvel seja improdutivo. É possível, em tese, a cumulação de ambos, mas, segundo o STJ, isso não ocorre na prática, porque incidem em momentos distintos (vide julgado abaixo).
- Honorários advocatícios são fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, excepcionando a regra prevista no art. 85, § 2.º, do novo CPC, que estabelece a fixação dos honorários entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 12 do STJ:** Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios.
- **Súmula n. 56 do STJ:** Na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação de uso da propriedade.

- **Súmula n. 67 do STJ:** Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a um ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização.
- **Súmula n. 69 do STJ:** Na desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do imóvel.
- **Súmula n. 102 do STJ:** A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.
- **Súmula n. 113 do STJ:** Os juros compensatórios, na desapropriação direta, incidem a partir da imissão na posse, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.
- **Súmula n. 114 do STJ:** Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente.
- **Súmula n. 131 do STJ:** Nas ações de desapropriação incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios, devidamente corrigidas.
- **Súmula n. 141 do STJ:** Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.
- **Súmula n. 354 do STJ:** A invasão do imóvel é causa de suspensão do processo expropriatório para fins de reforma agrária.

- **Súmula n. 23 do STF:** Verificados os pressupostos legais para o licenciamento da obra, não o impede a declaração de utilidade pública para desapropriação do imóvel, mas o valor da obra não se incluirá na indenização, quando a desapropriação for efetivada.
- **Súmula n. 164 do STF:** No processo de desapropriação, são devidos juros compensatórios desde a antecipada imissão de posse, ordenada pelo juiz, por motivo de urgência.
- **Súmula n. 378 do STF:** Na indenização por desapropriação incluem-se honorários do advogado do expropriado.
- **Súmula n. 416 do STF:** Pela demora no pagamento do preço da desapropriação não cabe indenização complementar além dos juros.
- **Súmula n. 476 do STF:** Desapropriadas as ações de uma sociedade, o poder desapropriante, imitido na posse, pode exercer, desde logo, todos os direitos inerentes aos respectivos títulos.
- **Súmula n. 561 do STF:** Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez.
- **Súmula n. 617 do STF:** A base de cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente.
- **Súmula n. 652 do STF:** Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do DL 3.365/41 (Lei da Desapropriação por utilidade pública).
- É inexecutável o capítulo da sentença de ação de desapropriação que condena ao pagamento de juros compensatórios se o imóvel possuir graus de utilização da terra e

de eficiência na exploração iguais a zero, com imissão na posse posterior a 5/5/2000. Precedente: REsp 2.147.748-PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 10/6/2025 (Info 25 do STJ - Edição Extraordinária).

- Se a parte desistir da ação de desapropriação, como serão calculados os honorários advocatícios de sucumbência?

Tese fixada: Aplicam-se os percentuais do art. 27, § 1º, do DL n. 3.365/1941 no arbitramento de honorários sucumbenciais devidos pelo autor em caso de desistência de ação de desapropriação por utilidade pública ou de constituição de servidão administrativa, os quais terão como base de cálculo o valor atualizado da causa. Esses percentuais não se aplicam somente se o valor da causa for muito baixo, caso em que os honorários serão arbitrados por apreciação equitativa do juiz, na forma do art. 85, § 8º, do CPC. Precedente: REsp 2.129.162-MG e REsp 2.131.059-MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/4/2025 (Recurso Repetitivo – Tema 1298) (Info 847 do STJ).

- É possível aplicar normas supervenientes que modificam o percentual dos juros compensatórios em desapropriações para fins de reforma agrária, desde que a alteração legislativa ocorra após a imissão provisória na posse e antes do trânsito em julgado. Precedente: REsp 2.164.309-CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 18/3/2025 (Info 845 do STJ).

- Admite-se a aplicação subsidiária do Direito de Extensão aos casos de desapropriação por necessidade ou utilidade pública previsto na Lei Complementar n. 76/1993 quando a área remanescente for reduzida à superfície inferior à da pequena propriedade rural. Precedente: REsp 1.937.626-RO, julgado em 12/3/2024 (Info 808 do STJ).

- A desapropriação para comunidades quilombolas possui caráter reparatório e de promoção de direitos fundamentais, não se aplicando a esse procedimento os prazos de caducidade das desapropriações comuns. Precedente: REsp 2.000.449-MT, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 26/11/2024 (Info 837 do STJ).

- É constitucional lei que proíbe a desapropriação de áreas rurais ocupadas em conflitos de terra nos dois anos seguintes à desocupação; essa regra somente será aplicada se a invasão e a ocupação forem anteriores ou contemporânea à vistoria do Incra e atingir porção significativa. Precedente: ADI 2.213/DF e ADI 2.411/DF, julgados em 19/12/2023 (Info 1121 do STF).
- O pagamento das diferenças entre os valores de avaliação inicial e final do bem desapropriado deve ser feito mediante depósito judicial direto ao proprietário se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. Precedente: RE 922.144/MG, julgado em 19/10/2023 (Repercussão Geral – Tema 865) (Info 1113 do STF).
- São constitucionais os arts. 6º e 9º da Lei nº 8.629/93, que exigem a presença simultânea do caráter produtivo da propriedade e da função social como requisitos para que determinada propriedade seja insuscetível de desapropriação, para fins de reforma agrária. Precedente: ADI 3.865/DF, julgado em 04/09/2023 (Info 1106 do STF).
- As ações de desapropriação observam na fase de cumprimento de sentença, no que couber, o regime do art. 27, § 1º, do DL 3.365/41, o que inclui os seus limites percentuais na fixação de honorários arbitrados com base em proveito econômico. Precedente: REsp 2.075.692-SP, julgado em 8/8/2023 (Info 783 do STJ).
- Se o autor da ação de desapropriação não faz o depósito da quantia arbitrada, o juiz deverá negar a imissão provisória na posse, mas não pode, por essa razão, extinguir o processo. Precedente: REsp 1930735-TO, julgado em 28/2/2023 (Info 767 do STJ).
- Um dos requisitos específicos da petição inicial da ação de desapropriação de imóveis urbanos é a demonstração do impacto orçamentário-financeiro da medida e da compatibilidade da indenização a ser paga com as leis orçamentárias. Precedente: REsp 1930735-TO, julgado em 28/2/2023 (Info 767 do STJ).

- É cabível a avaliação pericial provisória como condição à imissão na posse nas ações regidas pelo Decreto-Lei n. 3.365/1941, quando não observados os requisitos previstos no art. 15, § 1.º, do referido diploma. Precedente: AREsp 1.674.697-RJ (Info 756).

- Há violação aos limites das matérias que podem ser discutidas em ação de desapropriação direta quando se admite o debate - e até mesmo indenização - de área diferente da verdadeiramente expropriada, ainda que vizinha. Precedente: REsp 1.577.047-MG (Info 738).

- I - O trânsito em julgado de sentença condenatória proferida em sede de ação desapropriatória não obsta a propositura de Ação Civil Pública em defesa do patrimônio público para discutir a dominialidade do bem expropriado, ainda que já se tenha expirado o prazo para a Ação Rescisória;

II - **Em sede de Ação de Desapropriação, os honorários sucumbenciais só serão devidos caso haja devido pagamento da indenização aos expropriados.** Precedente: RE 1010819/PR (Repercussão Geral – Tema 858) (Info 1019).

- **Em regra, quem adquire bem anteriormente atingido por restrição administrativa não é parte legítima, por carência de efetivo prejuízo, para, com fundamento em desapropriação direta ou indireta, ingressar com ação indenizatória contra o Estado.**

Nessas condições, querer agir em nome do credor primitivo, postulando lesão que não sofreu, afronta os princípios da boa-fé objetiva, da proibição de enriquecimento sem causa e da moralidade, representando, não o exercício de um direito, mas a invocação abusiva do direito.

Observam-se duas exceções, em *numerus clausus*, para a regra geral:

- quando a transferência da propriedade for realizada por negócio jurídico gratuito;
- quando o adquirente for sujeito vulnerável, na acepção de indivíduo incontestavelmente pobre ou humilde.

Em ambos os casos há presunção relativa de boa-fé objetiva, de moralidade e de inexistência de enriquecimento sem causa. Precedente: REsp 1750660/SC (Tema Repetitivo 1004).

- Não se encontrando averbada no registro imobiliário antes da vistoria, a reserva florestal não poderá ser excluída da área total do imóvel desapropriando para efeito de cálculo da produtividade do imóvel rural. Precedentes: AgRg no REsp 1301751/MT (Info 539) e AgRg no REsp 1505446/GO.
- O Plenário do STF reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem. Precedente: ADI 2332/DF.
- Em regra, portanto, o prazo prescricional das ações indenizatórias por desapropriação indireta é de 10 anos porque existe uma presunção relativa de que o Poder Público realizou obras ou serviços públicos no local. Admite-se, excepcionalmente, o prazo prescricional de 15 anos, caso a parte interessada comprove, concreta e devidamente, que não foram feitas obras ou serviços no local, afastando a presunção legal. Precedente: EREsp 1.575.846-SC (Info 658).
- Nas ações de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária descabe a restituição, pelo expropriado sucumbente, de honorários periciais aos assistentes técnicos do INCRA e do MPF. Precedente: REsp 1306051-MA (Info 626).
- O ente desapropriante não responde por tributos incidentes sobre o imóvel desapropriado nas hipóteses em que o período de ocorrência dos fatos geradores é anterior ao ato de aquisição originária da propriedade. Precedente: Info 606 do STJ.
- A expropriação prevista no art. 243 da Constituição Federal pode ser afastada, desde que o proprietário comprove que não incorreu em culpa, ainda que in vigilando ou in eligendo. Precedente: Info 851 do STF.
- A questão consiste em determinar a quem incube o ônus da prova da impossibilidade de restauração do imóvel ao estado anterior a fim de obstar o exercício do direito de

desistência da desapropriação. Sobre o tema, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que é possível a desistência da desapropriação, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, desde que ainda não tenha havido o pagamento integral do preço e o imóvel possa ser devolvido sem alteração substancial que impeça que seja utilizado como antes. O raciocínio é o de que, se a desapropriação se faz por utilidade pública ou interesse social, uma vez que o imóvel já não se mostre indispensável para o atingimento dessas finalidades, deve ser, em regra, possível a desistência da desapropriação, com a ressalva do direito do atingido à ação de perdas e danos. A partir do julgamento do REsp 38.966/SP, surgiu uma hipótese de impossibilidade de desistência da desapropriação. Se for demonstrado que não há condição de o bem ser devolvido no estado em que recebido ou com danos de pouca monta, não se admitirá a desistência. Nesse ponto, por ser a desistência a regra, contra ela pode ser alegado fato impeditivo, cujo ônus é do expropriado a prova de sua existência. Trata-se de aplicação da tradicional regra que vinha consagrada no art. 333, II, do CPC/1973. Ela, aliás, vem repetida no art. 373 do CPC/2015. Ademais, a Constituição, no seu art. 5º, XXIV, dispõe que "a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social". Obrigar o poder público a ficar com um bem de que não precisa certamente não atende nenhuma dessas finalidades, mas apenas o interesse particular do expropriado. Da mesma forma, inverter o ônus da prova em detrimento do ente público viola a cláusula do devido processo legal, estabelecida no art. 5º, LIV, da Constituição. Precedente: Info 596 do STJ.

- A preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da verdade dos fatos. Precedente: Info 817 do STF.

- Se, em procedimento de desapropriação por interesse social, constatar-se que a área medida do bem é maior do que a escriturada no Registro de Imóveis, o expropriado receberá indenização correspondente à área registrada, ficando a diferença depositada em Juízo até que, posteriormente, se complemente o registro ou se defina a titularidade

para o pagamento a quem de direito. A indenização devida deverá considerar a área efetivamente desapropriada, ainda que o tamanho real seja maior do que o constante da escritura, a fim de não se configurar enriquecimento sem causa em favor do ente expropriante. Precedente: Informativo 556 do STJ.

- Nas desapropriações para fins de reforma agrária, o valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação efetivada em juízo, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da avaliação administrativa. De fato, a avaliação efetivada em juízo, ordinariamente, deverá se reportar à época em que for realizada - e não ao passado - para fixar a importância correspondente ao bem objeto da expropriação, haja vista que exigir que esses trabalhos técnicos refiram-se à realidade passada (de anos, muitas vezes) pode prejudicar a qualidade das avaliações e o contraditório. A propósito, extrai-se do art. 26 do Decreto-Lei 3.365/1941 que a indenização, em regra, deverá corresponder ao valor do imóvel apurado na data da perícia (avaliação judicial). Precedente: Info 549 do STJ.

- Na ação de desapropriação por utilidade pública, a citação do proprietário do imóvel desapropriado dispensa a do respectivo cônjuge. Isso porque o art. 16 do Decreto-Lei 3.365/1941 (Lei das Desapropriações) dispõe que a "citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens; a do marido dispensa a da mulher". Ressalte-se que, apesar de o art. 10, § 1º, I, do CPC dispor que "ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações que versem sobre direitos reais imobiliários", o art. 42 do referido Decreto-Lei preconiza que o CPC somente incidirá no que for omissa a Lei das Desapropriações. Assim, havendo previsão expressa quanto à matéria, não se aplica a norma geral. Precedente: Info 547 do STJ.

- No procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária, caso se constate que a área registrada em cartório é inferior à medida pelos peritos, o expropriado poderá levantar somente o valor da indenização correspondente à área registrada, devendo o depósito indenizatório relativo ao espaço remanescente ficar retido em juízo

até que o expropriado promova a retificação do registro ou até que seja decidida, em ação própria, a titularidade do domínio. Essa é a interpretação que se extrai do art. 34, caput e parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/1941, segundo o qual "O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros." e "Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo". Precedente: Info 540 do STJ.

- A transferência, para fins de desapropriação, do domínio útil de imóvel aforado da União constitui operação apta a gerar o recolhimento de laudêmio. Isso porque, nessa situação, existe uma transferência onerosa entre vivos, de modo a possibilitar a incidência do disposto no art. 3º do Decreto-lei 2.398/1987, cujo teor estabelece ser devido o laudêmio no caso de "transferência onerosa, entre vivos, de domínio útil de terreno aforado da União ou de direitos sobre benfeitorias neles construídas, bem assim a cessão de direito a eles relativos". Nesse contexto, ainda que a transferência ocorra compulsoriamente, é possível identificar a onerosidade de que trata a referida lei, uma vez que há a obrigação de indenizar o preço do imóvel desapropriado àquele que se sujeita ao império do interesse do Estado. Precedente: Info 528 do STJ.

- A pretensão indenizatória decorrente de desapropriação indireta prescreve em vinte anos na vigência do CC/1916 e em dez anos na vigência do CC/2002, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2002. De início, cumpre ressaltar que a ação de desapropriação indireta possui natureza real e, enquanto não transcorrido o prazo para aquisição da propriedade por usucapião, ante a impossibilidade de reivindicar a coisa, subsiste a pretensão indenizatória em relação ao preço correspondente ao bem objeto do apossamento administrativo. Com base nessa premissa e com fundamento no art. 550 do CC/1916 - dispositivo legal cujo teor prevê prazo de usucapião -, o STJ firmou a orientação de que "a ação de desapropriação indireta prescreve em vinte anos" (Súmula 119/STJ). O CC/2002, entretanto, reduziu o prazo da usucapião extraordinária para quinze anos (art. 1.238, caput) e previu a possibilidade de aplicação do prazo de

dez anos nos casos em que o possuidor tenha estabelecido no imóvel sua moradia habitual ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Assim, considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo poder público ou sua destinação em função da utilidade pública ou do interesse social, com fundamento no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às desapropriações indiretas passou a ser de dez anos. Precedente: Info 523 do STJ.

- Aplicam-se às desapropriações indiretas, para a fixação de honorários advocatícios, os limites percentuais estabelecidos no art. 27, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 3.365/1941 (entre 0,5% e 5%). Precedentes citados: REsp 1.210.156-PR, Segunda Turma, DJe 23/4/2012; e REsp 1.152.028-MG, Segunda Turma, DJe 29/3/2011. REsp 1.300.442-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18/6/2013. Precedente: Info 523 do STJ.
- A União é parte legítima para figurar no polo passivo de ação em que o arrendatário objetive ser indenizado pelos prejuízos decorrentes da desapropriação por interesse social, para a reforma agrária, do imóvel arrendado. Precedente: Info 522 do STJ.
- A pretensão reparatória do esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade decorrente de limitações administrativas prescreve em cinco anos, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto- Lei n. 3.365/1941. Os danos eventualmente causados pela limitação administrativa devem ser objeto de ação de direito pessoal, cujo prazo prescricional é de cinco anos, e não de direito real, que seria o caso da desapropriação indireta. A limitação administrativa distingue-se da desapropriação: nesta, há transferência da propriedade individual para o domínio do expropriante, com integral indenização; naquela, há apenas restrição ao uso da propriedade imposta genericamente a todos os proprietários, sem qualquer indenização. Dessa forma, as restrições ao direito de propriedade impostas por normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não constituem desapropriação indireta. Precedente: Info 508 do STJ.

- O promissário comprador do imóvel tem direito de receber a indenização no caso deste imóvel ter sofrido desapropriação indireta, ainda que esta promessa não esteja registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Precedente: Info 493 do STJ.
- Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos Juros moratórios em desapropriações é o dia "1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". É o que está assentado na jurisprudência da 1ª Seção do STJ, em orientação compatível com a firmada pelo STF, inclusive por súmula vinculante (Enunciado 17). 2. Ao julgar o REsp 1.111.829/SP, DJe de 25/05/2009, sob o regime do art. 543-C do CPC, a 1ª Seção do STJ considerou que os juros compensatórios, em desapropriação, são devidos no percentual de 12% ao ano, nos termos da Súmula 618/STF, exceto no período compreendido entre 11.06.1997 (início da vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu essa taxa para 6% ao ano), até 13.09.2001 (data em que foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão "de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela mesma MP). Considerada a especial eficácia vinculativa desse julgado (CPC, art. 543-C, § 7º), impõe-se sua aplicação, nos mesmos termos, aos casos análogos. A matéria está, ademais, sumulada pelo STJ (Súmula 408). 3. Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1ª Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros compensatórios, eis que se tratam de encargos que incidem em períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da expedição de precatório, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional. Precedente: REsp 118103.
- **Enunciado n. 3 da I Jornada de Direito Administrativo CJP/STJ:** Não constitui ofensa ao artigo 9º do Decreto-Lei n. 3.365/1941 o exame por parte do Poder Judiciário, no

curso do processo de desapropriação, da regularidade do processo administrativo de desapropriação e da presença dos elementos de validade do ato de declaração de utilidade pública.

- **Enunciado n. 4 da I Jornada de Direito Administrativo CJF/STJ:** O ato declaratório da desapropriação, por utilidade ou necessidade pública, ou por interesse social, deve ser motivado de maneira explícita, clara e congruente, não sendo suficiente a mera referência à hipótese legal.

METAS 53 E 54

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 29. Processo Coletivo. (...) Ações coletivas: ação civil pública (...). Procedimentos. Objeto e classificações. Autocomposição coletiva. Competência. Legitimação ordinária, extraordinária e autônoma. Pertinência temática. Legitimidade passiva. Ação coletiva passiva. Representação e substituição processual. Causa de pedir e pedido nas ações coletivas. Sentença genérica. Liquidação e execução, coletiva e individual. As entidades de infraestrutura específica. Coisa julgada. Litispendência, conexão e continência. Intervenção de terceiros.

Na PF: 21 Ação civil pública (...).

Na PFN: 29. Processo Coletivo. (...) Ações coletivas: ação civil pública (...). Procedimentos. Objeto e classificações. Autocomposição coletiva. Competência. Legitimação ordinária, extraordinária e autônoma. Pertinência temática. Legitimidade passiva. Ação coletiva passiva. Representação e substituição processual. Causa de pedir e pedido nas ações coletivas. Sentença genérica. Liquidação e execução, coletiva e individual. As entidades de infraestrutura específica. Coisa julgada. Litispendência, conexão e continência. Intervenção de terceiros.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **AÇÃO CIVIL PÚBLICA** pelo **PDF Base** do curso.

Dica estratégica: A jurisprudência do tema é de extrema importância.

- Ler a Lei de Ação Civil Pública ([Lei nº 7.347/85](#)).
- Ler as edições 19, 22 e 25 do [Jurisprudência em Teses do STJ](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.

- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL - NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC 2015
ASSUNTO	42.2 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) *Legitimidade para Ação Civil Pública:*

- A legitimação ativa para propositura de ação civil pública é concorrente e disjuntiva entre diversos entes indicados pela legislação. Veja:

Art. 5º. Têm **LEGITIMIDADE** para propor a ação principal e a ação cautelar:

I - o Ministério Público;

II - a Defensoria Pública;

III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista;

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

§ 4º O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido.

- Tabelando os legitimados da ACP:

LEGITIMADOS PARA ACP	REQUISITOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Ministério público	Tese 645: não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo. ARE 694294. Tese 850: tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS. RE 643978. Tese 262: é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença. RE 605533. Tese 56: tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial — TARE firmado entre o Poder Público e contribuinte, em face da legitimação ad causam que o texto constitucional lhe confere para defender o erário. RE 576155.
Defensoria pública	Tese 607: A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos ou coletivos <u>de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas</u>. RE 733433.
União Estados Distrito Federal Municípios	-
Autarquia Empresa pública Fundação	Pertinência temática REsp n. 1.978.138: Da mesma forma que as associações, as pessoas jurídicas da administração pública indireta, para que sejam consideradas parte legítima no ajuizamento de ação civil pública,

Sociedade de economia mista	devem demonstrar, dentre outros, o requisito da pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o interesse tutelado na demanda coletiva.
Associação	Representatividade adequada: Pré-constituição há um ano (pode ser dispensada pelo juízo) + Pertinência temática (finalidade institucional compatível com a defesa judicial do interesse) Observação: STJ não admite associações com finalidade muito ampla que abranjam tudo que é objeto institucional.

b) Conceitos:

INTERESSES OU DIREITOS DIFUSOS	INTERESSES OU DIREITOS COLETIVOS	INTERESSES OU DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
Transindividuais natureza indivisível titulares são pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato	Transindividuais de natureza indivisível titular é grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base	Divisíveis determináveis decorrentes de origem comum

c) Procedimento:

- Possibilidade de cumulação de obrigação de fazer, não fazer e de indenizar na ação civil pública.
- Caso o Ministério Público requeira a realização de perícia em ação civil pública, a despesa com os honorários do perito será arcada pela Fazenda Pública à qual se acha vinculado o *parquet*. Precedentes: REsp 1253844.

- O pedido principal da ACP não pode ser nunca a declaração de inconstitucionalidade de determinada lei, sob pena funcionar como substitutiva da ADI. Esse pedido deve ser incidental ao pedido principal.

d) Coisa julgada na Ação Civil Pública:

- Eficácia subjetiva da coisa julgada:

ASSOCIAÇÕES COMO POLO ATIVO DA ACP – EXTENSÃO DA COISA JULGADA	
AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA RITO ORDINÁRIO	ACP PARA DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS OU INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS
Representação processual	Substituição processual
Alcança somente os filiados à época do ajuizamento	Não precisa ser filiado à época do ajuizamento
Obrigatória a autorização individual ou assemblear dos associados	Não precisa de autorização individual ou assemblear dos associados
RE 573232/SC	REsp 1799930/MG

- As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. Precedentes: Info 746 do STF.

- Ação coletiva proposta em substituição processual (como ocorre quando a ação é ajuizada por sindicato), a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494/1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão. (AgInt no AREsp n. 1.766.946/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 13/10/2021.)

- **Tese 1119:** É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. ARE 1293130

- **Tese 1075:**

I – É inconstitucional o art.16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9494/97.

II – Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art.93, II, da Lei 8.078/1990;

III – Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. RE 1101937

- Não compete originariamente ao STF processar e julgar execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental. Tal atribuição cabe aos órgãos judiciários competentes de primeira instância. Precedentes: Info 862 do STF.

- A competência para processar a execução será concorrente entre o foro em que a ACP foi processada e o foro do domicílio do exequente. Caso a execução seja voltada contra a União, além das duas hipóteses acima, poderá ser proposta no DF:

O exequente pode optar por ajuizar no Distrito Federal o cumprimento de sentença coletiva contra a União. STJ. 1ª Seção. CC 199.938-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11/10/2023 (Info 794).

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- Sucessores de servidor falecido antes do ajuizamento da ação coletiva não têm direito à execução da sentença, salvo se expressamente contemplados. Precedentes: REsp 2.144.140-CE e REsp 2.147.137-CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgados em 10/9/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1309) (Info 862 do STJ).

- Réu vencido em ação civil pública ajuizada por associação ou fundação privada deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, não se aplicando a isenção do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedentes: REsp 1.304.939-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/8/2025 (Info 872 do STJ).
- A associação que atua como substituta processual na fase de conhecimento deve apresentar procurações individuais para executar sentença coletiva em nome dos beneficiários. Precedentes: AgInt no REsp 1.438.257-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24/3/2025 (Info 847 do STJ).
- A alteração premeditada de projeto habitacional, inicialmente destinado ao mercado popular, configura dano moral coletivo por desvirtuar a finalidade social do empreendimento. Precedentes: REsp 2.182.775-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 12/2/2025 (Info 842 do STJ).
- É possível a arguição, na fase de cumprimento individual de sentença, de questão que não pôde ser suscitada na ação de conhecimento de mandado de segurança coletivo. Precedentes: REsp 2.167.080-RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 11/2/2025 (Info 842 do STJ).
- O título judicial em ação coletiva proposta por associação vale para todos os associados que moram na área do tribunal de segunda instância, e não só para os da jurisdição do juízo de primeira instância prolator da sentença. Precedentes: REsp 2.021.777-SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 11/2/2025 (Info 842 do STJ).
- Uma vez cumprida a obrigação de fazer pelo Ente Estadual, o Ministério Público possui legitimidade para, concorrentemente ao Estado, promover a execução de obrigação de pagar relativa à tutela de direitos difusos. Precedentes: AREsp 2.072.862-SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 4/2/2025 (Info 839 do STJ).

- A responsabilidade civil e a tutela inibitória podem ser impostas em decorrência dos danos notórios e inequívocos causados pelo tráfego de veículos com excesso de peso em rodovias. Precedentes: REsp 1.908.497-RN e REsp 1.913.392-MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 27/11/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1104) (Info 835 do STJ).
- A simples apresentação de listagem dos substituídos, quando do ajuizamento da ação coletiva, por si só, não importa em restrição dos efeitos da coisa julgada. Precedentes: REsp 2.030.944-RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Rel. para acórdão Min. Regina Helena Costa, julgado em 26/11/2024 (Info 835 do STJ).
- Sentença em ação coletiva movida por sindicato estadual não beneficia categoria em todo o país. Precedentes: REsp 1.762.278-MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 5/11/2024 (Info 834 do STJ).
- Sentença em ação coletiva movida por sindicato estadual não beneficia categoria em todo o país. Precedentes: REsp 1.966.058-AL, REsp 1.966.059-AL, REsp 1.968.284-AL, REsp 1.966.060-AL, 1.968.286-AL e REsp 1.966.064-AL, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgados em 9/10/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1130) (Info 829 do STJ).
- A extinção do cumprimento de sentença coletivo proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título. Precedente: REsps 2.078.485-PE, 2.078.989-PE, 2.078.993-PE e 2.079.113-PE, julgado em 18/8/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1.253) (Info 821 do STJ).
- Sentença coletiva beneficiou todos os servidores públicos estaduais indistintamente; não é possível, na execução individual, querer restringir a apenas aos servidores filiados diretamente a esse sindicato. Precedente: AgInt no AREsp 2.399.352-MA, julgado em 23/4/2024 (Info 812 do STJ).

- A pretensão de fazer cessar a cobrança de tributo, mesmo que já anteriormente declarado inconstitucional, contém discussão de natureza tributária, ensejando a ilegitimidade ativa do Ministério Público para a ação. Precedente: AgInt no REsp n. 1.641.326/RJ, julgado em 11/3/2024 (Info 810 do STJ).
- Nas ações coletivas em que a associação representa seus associados por legitimação ordinária o entendimento que deve ser aplicado é o firmado no Tema 499 do STF. STJ. Corte Especial. EREsp 1.367.220-PR, julgado em 6/3/2024 (Info 803).
- O MP possui legitimidade para propor ACP que trate de contrato de honorários advocatícios abusivos quando houver litigantes hipossuficientes e repercussão social que transcenda a esfera dos interesses particulares, como nos de beneficiários da Previdência Social. STJ. 3ª Turma. REsp 2.079.440-RO, julgado em 20/2/2024 (Info 801).
- Aplica-se o entendimento exarado pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF ao cumprimento de sentença coletiva que se pretende a execução individual dos direitos referentes à cobrança de valores não depositados no FGTS. STJ. 2ª Turma. REsp 2.084.126-SP, julgado em 24/10/2023 (Info 14 – Edição Extraordinária).
- Não cabe condenação em danos morais coletivos em razão da exigência, pela instituição financeira, de tarifa bancária considerada indevida. STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1.754.555-RN, julgado em 28/8/2023 (Info 786).
- A sentença proferida em ação coletiva somente surte efeito nos limites da competência territorial do órgão que a proferiu e exclusivamente em relação aos substituídos processuais que ali eram domiciliados à época da propositura da demanda. Aplicação do disposto no art. 2º-A da Lei n. 9.494/97. STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 2.122.178-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 21/8/2023 (Info 785).
- A eficácia subjetiva da sentença coletiva pode abranger os substituídos domiciliados em todo o território nacional desde que:

- 1) proposta por entidade associativa de âmbito nacional;
- 2) contra a União; e
- 3) no Distrito Federal.

Essa é a interpretação do art. 2º-A da Lei n. 9.494/97 à luz do disposto no § 2º do art. 109, § 1º do art. 18 e inciso XXI do art. 5º, todos da CF/88. STJ. 1ª Turma. AgInt no AREsp 2.122.178-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 21/8/2023 (Info 785).

- A extinção do cumprimento provisório de sentença por conta de transação celebrada em ação coletiva entre o próprio devedor e o legitimado extraordinário, em prejuízo do exequente, não faz com que o exequente tenha que pagar honorários advocatícios de sucumbência. STJ. 3ª Turma. REsp 2.053.653-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 16/5/2023 (Info 775).
- Não é cabível promover a liquidação da sentença coletivo no foro do domicílio do substituto processual se este não for o domicílio dos beneficiários ou o foro em que o título foi proferido. STJ. 3ª Turma. REsp 1.866.440-AL, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 9/5/2023 (Info 774).
- O sindicato possui legitimidade ativa para substituir os sucessores de servidores falecidos, independentemente de o óbito ter ocorrido antes do ajuizamento da execução. STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 2.026.557-PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 20/3/2023 (Info 773).
- Em ação civil pública, é possível a substituição da associação autora pelo Ministério Público associação caso a primeira venha a ser dissolvida. Precedente: AgInt no REsp 1.582.243-SP, julgado em 14/2/2023 (Info 764 do STJ).
- **Tese 645:** O MP não possui legitimidade ativa ad causam para, em ação civil pública, deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo. ARE 694294.

- O MP não tem legitimidade ativa para ajuizar ACP objetivando a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de empréstimo compulsório sobre aquisição de automóveis de passeio e utilitários. Precedente: REsp 1709093-ES, julgado em 29/03/2022 (Info 731 do STJ).
- **Súmula n. 601 do STJ:** O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.
- **Tese 850:** O MP tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS. RE 643978.

Art. 1º (...)

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

Se for cobrada a mera transcrição literal deste dispositivo em uma prova objetiva, provavelmente, esta será a alternativa correta.

- **Tese 262:** O MP é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença. RE 605533
- **Tese 56:** O MP tem legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial — TARE firmado entre o Poder Público e contribuinte, em face da legitimação ad causam que o texto constitucional lhe confere para defender o erário. RE 576155
- O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública em defesa dos direitos individuais homogêneos dos beneficiários do seguro DPVAT.
Cancelamento da súmula 470 do STJ. RE 631.111-GO

- O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública cujo objeto seja a anulação de ato administrativo de aposentadoria que lesione o patrimônio público.

Precedentes: Info 921 do STF.

- Município tem legitimidade *ad causam* para ajuizar ação civil pública em defesa de direitos consumeristas questionando a cobrança de tarifas bancárias. Precedentes: Info 626 do STJ.

Resumindo:

MP NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA ACP	MP TEM LEGITIMIDADE PARA ACP
deduzir em juízo pretensão de natureza tributária em defesa dos contribuintes, que vise questionar a constitucionalidade/legalidade de tributo.	atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público.
objetivando a restituição de valores indevidamente recolhidos a título de empréstimo compulsório sobre aquisição de automóveis de passeio e utilitários.	em defesa de direitos sociais relacionados ao FGTS.
	vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença.
	com o objetivo de anular Termo de Acordo de Regime Especial — TARE firmado entre o Poder Público e contribuinte, em face da legitimação <i>ad causam</i> que o texto constitucional lhe confere para defender o erário.
	em defesa dos direitos individuais homogêneos dos beneficiários do seguro DPVAT.

	cujo objeto seja a anulação de ato administrativo de aposentadoria que lesione o patrimônio público
	em defesa de direitos consumeristas questionando a cobrança de tarifas bancárias.

- **Tese 607:** A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos ou coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas. RE 733433
- A Defensoria Pública possui legitimidade ativa para propor ação civil pública com vista a impor ao Estado o cumprimento de obrigações legais na tutela de pequenos agricultores familiares, sendo prescindível a comprovação prévia e concreta da carência dos assistidos. Precedente: REsp 1847991-RS, julgado em 16/08/22 (Info 748 do STJ).
- A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores idosos que tiveram plano de saúde reajustado em razão da mudança de faixa etária, ainda que os titulares não sejam carentes de recursos econômicos. Precedentes: Info 573 do STJ.
- A legitimidade ativa na ação civil pública das pessoas jurídicas da administração pública indireta depende da pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o interesse tutelado. Precedente: REsp 1978138-SP, julgado em 22/03/2022 (Info 731 do STJ).
- **REsp n. 1.978.138:** Da mesma forma que as associações, as pessoas jurídicas da administração pública indireta, para que sejam consideradas parte legítima no ajuizamento de ação civil pública, devem demonstrar, dentre outros, o requisito da

pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o interesse tutelado na demanda coletiva.

- É dispensável o requisito temporal (pré-constituição há mais de um ano) para associação ajuizar ação civil pública quando o bem jurídico tutelado for a prestação de informações ao consumidor sobre a existência de glúten em alimentos. Precedentes: Info 591 do STJ.

• **Tese 82:**

I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal;

II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. RE 573232.

- **Tese 499:** A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. RE 612043.

- O servidor não filiado não detém legitimidade para executar individualmente a sentença de procedência oriunda de ação coletiva - diversa de mandado de segurança coletivo - proposta por associação de servidores. Precedentes: Info 565 do STJ.

- Ação coletiva proposta em substituição processual (como ocorre quando a ação é ajuizada por sindicato), a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494/1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do

oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão.

(AgInt no AREsp n. 1.766.946/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 13/10/2021.)

• **Tese 1119:** É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. ARE 1293130.

• **Tese 1075:**

I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo ripristinada sua redação original.

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. RE 1101937.

• **Tese 1004:** Em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face de empresa estatal, com o propósito de invalidar a contratação irregular de pessoal, não é cabível o ingresso, no polo passivo da causa, de todos os empregados atingidos, mas é indispensável sua representação pelo sindicato da categoria. RE 629647.

• Em caso de dissolução, por decisão judicial, da associação autora de ação civil pública, é possível a substituição processual pelo Ministério Público. Se a ação civil pública foi proposta na Justiça Estadual, pela associação posteriormente dissolvida, a legitimidade para substituir essa associação será do Ministério Público estadual, mesmo que o processo já esteja em fase de recurso no STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.582.243-SP, REsp 1678925-MG, julgados em 14/2/2023 (Info 764 do STF).

- **Se a associação estiver na condição de representante processual e for dissolvida,** não é possível sua substituição no polo ativo por outra associação, ainda que os interesses discutidos na ação coletiva sejam comuns a ambas. É inconciliável a **situação jurídica dos então representados pela associação dissolvida com a dos associados do novo ente associativo, ainda que, em tese, os interesses discutidos na ação coletiva sejam comuns aos dois grupos de pessoas.** Precedentes: Info 570 do STJ.

- **Se a associação estiver na condição de substituta processual e for dissolvida,** é possível a associação que ajuizou a ACP ser substituída por outra associação no polo ativo da demanda. O microsistema de defesa dos interesses coletivos privilegia o aproveitamento do processo coletivo, possibilitando a sucessão da parte autora pelo Ministério Público ou por algum outro colegitimado (ex: associação), mormente em decorrência da importância dos interesses envolvidos em demandas coletivas. Precedente: EDcl no REsp 1405697/MG.

- O Ministério Público não possui legitimidade para promover a execução coletiva do art. 98 do CDC por ausência de interesse público ou social a justificar sua atuação:

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.

Nessa execução do art. 98, o que se tem é a perseguição de direitos puramente individuais. O objetivo é o ressarcimento do dano individualmente experimentado, de modo que a indivisibilidade do objeto cede lugar à sua individualização.

Essa particularidade da fase de execução constitui óbice à atuação do Ministério Público pois o interesse social, que justificaria a atuação do Parquet, à luz do art. 129, III, da Constituição Federal, era a homogeneidade do direito que, no caso, não mais existe. Precedentes: REsp 869583-DF e REsp 1801518-RJ (Info 722).

- Não há condenação em honorários advocatícios na ação civil pública, salvo em caso de comprovada má-fé. Precedente: AR 4684-SP, julgado em 11/05/2022 (Info 738 do STJ).
- Não se aplica às ações civil públicas propostas por associações e fundações privadas o princípio da simetria na condenação do réu nas custas e nos honorários advocatícios. Na hipótese de ação civil pública ajuizada por associação civil, afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios, representaria verdadeiro obstáculo à efetivação de um dos mais nobres objetivos da Lei n. 7.347/1985, qual seja, o de viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada consubstanciada na atuação das associações civis na tutela de interesses transindividuais. Considerando a necessidade de facilitar a superação dos obstáculos econômicos ao acesso à justiça, conclui-se que, nos termos do art. 18 da Lei n. 7.347/85, o réu vencido em ação civil pública ajuizada por associação civil não é isento do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes. Precedente: REsp 1974436-RJ, julgado em 22/03/2022 (Info 730 do STJ).
- O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. Precedentes: Info 628 do STJ.
- **Súmula n. 345 do STJ:** São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.
- **Súmula n. 489 do STJ:** Reconhecida a continência, devem ser reunidas na Justiça Federal as ações civis públicas propostas nesta e na Justiça estadual.

- A citação válida em ação coletiva por danos ambientais interrompe o prazo prescricional da ação indenizatória individual se coincidente a causa de pedir das demandas.

Precedente: AgInt no AREsp 2036247-RS, julgado em 14/11/2022 (Info Especial 9).

Contudo, a propositura de ação coletiva interrompe a prescrição apenas para a propositura da ação individual. Em relação ao pagamento de parcelas vencidas, a prescrição quinquenal tem como marco inicial o ajuizamento da ação individual (AgInt no REsp 1.642.625/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/6/2017).

- Após o trânsito em julgado de decisão que julga improcedente ação coletiva proposta em defesa de direitos individuais homogêneos, independentemente do motivo que tenha fundamentado a rejeição do pedido, não é possível a propositura de nova demanda com o mesmo objeto por outro legitimado coletivo, ainda que em outro Estado da federação. Precedente: Resp 1.302.596-SP.

- É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual de sentença proferida em ação civil pública. Precedente: EDcl no REsp 1569684-SP, julgado em 25/10/2022 (Info 756 do STJ).

- O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, "não havendo que se falar em inércia dos credores individuais". Interrompida a prescrição o prazo recomeça a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.536/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

- À luz da Lei 7.347/85 e do CDC, as associações podem ajuizar ACP para a defesa de direitos individuais homogêneos, situação em que atuam como substitutas processuais,

com dispensa da juntada das autorizações individuais das pessoas interessadas. AgInt no REsp 1833056-SP, julgado em 22/08/2022 (Info 750 do STJ).

- A pretensão executória de obrigações de fazer previstas em Termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado para reparação de danos ambientais decorrentes de empreendimento imobiliário, quando relacionadas a questões meramente patrimoniais, não visando a restauração de bens de natureza ambiental, sujeita-se à prescrição quinquenal. Precedente: AREsp 1941907-RJ, julgado em 09/08/2022 (Info 744 do STJ).

- Se o MP propõe ACP pedindo a nulidade de licitação e de concurso, deverá incluir no polo passivo as pessoas beneficiadas pelo procedimento e pelos atos administrativos inquinados. Precedente: REsp 1735702-PR, julgado em 14/06/2022 (Info 742 do STJ).

- **Tese A) Prevaecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro:**

- i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2º da Lei nº 7.347/85);
- ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC).

- **Tese B) São absolutas as competências:**

- i) da Vara da Infância e da Juventude do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou a omissão, para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação e saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 148, IV, e 209 da Lei nº 8.069/90 e Tese nº 1.058/STJ);
- ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas versando sobre serviços de saúde, assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a

competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei nº 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

iii) do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos foros em que tenha sido instalado, para as causas da sua alçada e matéria (art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009);

iv) nas hipóteses do item (iii), faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no de situação da coisa litigiosa ou, ainda, na capital do estado, observada a competência absoluta do Juizado, se existente no local de opção (art. 52, parágrafo único, do CPC/2015, c/c o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009).

Tese C) A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ (“A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo.”). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ. (Info 718).

- É possível que as associações privadas façam transação em ação civil pública. Precedente: Info 892 do STF.

- Sobre o art. 16 da Lei n.º 7.347/85, primeira parte, é indevido limitar, aprioristicamente, a eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante. Precedentes: EREsp 1134957/SP.

- O simples fato de a causa ter sido submetida à apreciação do STJ, por meio de recurso especial, não tem a aptidão para conferir alcance nacional à sentença proferida em ação civil pública. Isso porque o efeito substitutivo do art. 512 do CPC, decorrente do exame meritório do recurso especial, não tem o condão de modificar os limites subjetivos da causa. Precedentes: Info 552 do STJ.

- Admite-se emenda à inicial de ação civil pública, em face da existência de pedido genérico, ainda que já tenha sido apresentada a contestação. Precedentes: Info 615 do STJ.

- Não se admite o cabimento da remessa necessária, tal como prevista no art. 19 da Lei nº 4.717/65, nas ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos. Precedentes: Info 612 do STJ.
- O exercício da legitimação extraordinária, conferida para tutelar direitos individuais homogêneos em ação civil pública, não pode ser estendido para abarcar a disposição de interesses personalíssimos, tais como a intimidade, a privacidade e o sigilo bancário dos substituídos. Precedentes: Info 607 do STJ.
- Em ação civil pública, a formação de litisconsórcio ativo facultativo entre o Ministério Público Estadual e o Federal depende da demonstração de alguma razão específica que justifique a presença de ambos na lide. Precedentes: Info 585 do STJ.

METAS 54 E 55

AÇÃO POPULAR

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 29. Processo Coletivo. (...) Ações coletivas: (...) ação popular (...). Procedimentos. Objeto e classificações. (...)

Na PF: 21 (...) ação popular (...).

Na PFN: 29. Processo Coletivo. (...) Ações coletivas: (...) ação popular (...). Procedimentos. Objeto e classificações. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **AÇÃO POPULAR** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler a [Lei n. 4.717/1965](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, ao menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL - NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC 2015
ASSUNTO	42.3 AÇÃO POPULAR
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Legitimidade Ativa da Ação Popular:

- A legitimidade ativa é apenas do cidadão.
- **Súmula n. 365 do STF:** Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular.

RISCO DE PEGADINHA:

Cuidado com as questões que falam sobre o MP propor ação popular. O MP não pode propor ação popular.

Todavia, **no caso desistência por parte do autor**, o MP pode prosseguir no feito (art. 9º da LAP):

Art. 9º. Se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação.

- O domicílio eleitoral não limita a legitimidade ativa à circunscrição. Em outras palavras, o cidadão que vota no Ceará pode ajuizar ação popular em todo o país e não somente no Ceará. Precedente: REsp 1.242.800.
- O menor cidadão de 16 anos não precisa de assistência para ajuizar ação popular. O tema é divergente na doutrina. Todavia, indica-se a posição de que **NÃO HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA para ajuizamento da ação popular**, porque o CESPE já adotou.
- Isso não quer dizer que o menor detém capacidade postulatória, porque, de todo modo, será necessário advogado.
- **Legitimação bifronte da Fazenda Pública:** Possibilidade de a Fazenda Pública ocupar qualquer um dos polos. Não há prazo para a Fazenda Pública migrar de um polo para outro. Isso porque o interesse público não preclui:

Art. 6º. A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo.

(...)

§ 3º. A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente.

b) Objeto da Ação Popular:

- O rol da lei é taxativo.

c) Procedimento:

- Não há possibilidade de reconvenção.
- Para o cabimento da ação popular, não é exigível a demonstração do prejuízo material aos cofres públicos.
- Ação Popular que visa ao ressarcimento do Erário exige comprovação de prejuízo material aos cofres públicos. Trata-se do binômio ilegalidade-lesividade. O prejuízo ao erário não pode ser presumido. Precedente: REsp 1447237.
- Não se aplicam os prazos processuais privilegiados da Fazenda Pública à contestação na Ação Popular. Isso porque a Lei traz um prazo próprio.
- Lei n. 8.437/92 e a medida liminar na ação popular:

Art. 1º. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez

que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1º. Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2º. O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

d) Reexame necessário invertido:

Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.

e) A coisa julgada não se limita à competência territorial do órgão prolator. É inaplicável o art. 16 da LACP:

Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível "erga omnes", exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

f) Prazo prescricional de 5 anos:

Art. 21. A ação prevista nesta lei prescreve em 5 (cinco) anos.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 101 do STF:** O mandado de segurança não substitui a ação popular.
- **Súmula n. 365 do STF:** Pessoa jurídica não pode propor ação popular.

- Não é cabível o ajuizamento de ação popular para discutir interesses individuais homogêneos de caráter tributário. Precedente: REsp 2.167.861-SE, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/3/2025 (Info 852 do STJ).
- O acórdão do TRF1 que rejeitou pedidos de reversão da privatização da Companhia Vale do Rio Doce (atualmente, Vale S.A.), ocorrida em 1997, tem eficácia sobre todas as ações populares sobre o mesmo tema. Precedente: CC 164362-MG (Info 662). Precedente: REsps 1.806.016-PA e 1.806.608-PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28/8/2024 (IAC 7) (Info 823 do STJ).
- Ainda que procedente o pedido formulado em ação popular para declarar a nulidade de contrato administrativo e de seus posteriores aditamentos, não se admite reconhecer a existência de lesão presumida para condenar os réus a ressarcir ao erário se não houve comprovação de lesão aos cofres públicos, mormente quando o objeto do contrato já tenha sido executado e existam laudo pericial e parecer do Tribunal de Contas que concluem pela inoccorrência de lesão ao erário. De fato, a ação popular consiste em um relevante instrumento processual de participação política do cidadão, destinado eminentemente à defesa do patrimônio público, bem como da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico e cultural. Nesse contexto, essa ação possui pedido imediato de natureza desconstitutivo-condenatória, porquanto objetiva, precipuamente, a insubsistência do ato ilegal e lesivo a qualquer um dos bens ou valores enumerados no inciso LXXIII do art. 5º da CF e a condenação dos responsáveis e dos beneficiários diretos ao ressarcimento ou às perdas e danos correspondentes. Tem-se, dessa forma, como imprescindível a comprovação do binômio ilegalidade-lesividade, como pressuposto elementar para a procedência da ação popular e de consequente condenação dos requeridos a ressarcimento ao erário em face dos prejuízos comprovadamente atestados ou nas perdas e danos correspondentes (arts. 11 e 14 da Lei 4.717/1965). Eventual violação à boa-fé e aos valores éticos esperados nas práticas administrativas não configura, por si só, elemento suficiente para ensejar a presunção de lesão ao patrimônio público, uma vez que a responsabilidade dos agentes em face de conduta praticada em detrimento do

patrimônio público exige a comprovação e a quantificação do dano, nos termos do art. 14 da Lei 4.717/1965. Entendimento contrário implicaria evidente enriquecimento sem causa do ente público, que usufruiu dos serviços prestados em razão do contrato firmado durante o período de sua vigência. Precedente: Info 557 do STJ.

- No âmbito do direito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública. O emprego pelo julgador de determinada regra como parâmetro para fixar o prazo de prescrição no processo de conhecimento em ação coletiva não impõe a necessidade de utilizar essa mesma regra para definir o prazo de prescrição da pretensão de execução individual, que deve observar a jurisprudência superveniente ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Assim, ainda que na ação de conhecimento, já transitada em julgado, tenha sido reconhecida a aplicabilidade do prazo de prescrição vintenário, deve ser utilizado, no processo de execução individual, conforme orientação da Súmula 150 do STF, o mesmo prazo para ajuizar a ação civil pública, que é de cinco anos nos termos do disposto no art. 21 da Lei n. 4.717/1965 - Lei da Ação Popular. Precedente: Info 515 do STJ.

- A ação popular não é servil à defesa dos consumidores, porquanto instrumento flagrantemente inadequado mercê de evidente *ilegitimatio ad causam* (art. 1º, da Lei 4717/65 c/c art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal) do autor popular, o qual não pode atuar em prol da coletividade nessas hipóteses. A ilegitimidade do autor popular, *in casu*, coadjuvada pela inadequação da via eleita *ab origine*, porquanto a ação popular é instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizável por qualquer de seus membros, revela-se inequívoca, por isso que não é servil ao amparo de direitos individuais próprios, como sóem ser os direitos dos consumidores, que, consoante cediço, dispõem de meio processual adequado à sua defesa, mediante a propositura de ação civil pública, com supedâneo nos arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Precedente: REsp 818725/SP.

- A ação popular é um dos mais antigos meios constitucionais de participação do cidadão nos negócios públicos, na defesa da sociedade e dos relevantes valores a que foi destinada. Admitir o uso da reconvenção produziria efeito inibitório do manejo desse importante instrumento de cidadania, o que o constituinte procurou arredar, quando isentou o autor das custas processuais e do ônus da sucumbência. O instituto da reconvenção exige, como pressuposto de cabimento, a conexão entre a causa deduzida em juízo e a pretensão contraposta pelo réu. O pedido reconvenicional pressupõe que as partes estejam litigando sobre situações jurídicas que lhes são próprias. Na ação popular, o autor não ostenta posição jurídica própria, nem titulariza o direito discutido na ação, que é de natureza indisponível. Defende-se, em verdade, interesses pertencentes a toda sociedade. É de se aplicar, assim, o parágrafo único do art. 315 do CPC, que não permite ao réu, "em seu próprio nome, reconvir ao autor, quando este demandar em nome de outrem". Precedente: REsp 72.065/RS.
- Em regra, o autor pode ajuizar a ação popular no foro de seu domicílio, mesmo que o dano tenha ocorrido em outro local. Isso porque como a ação popular representa um direito político fundamental, deve-se facilitar o seu exercício. Contudo, para o STJ é necessário superar, excepcionalmente, a regra geral, em face da magnitude econômica, social e ambiental do caso concreto, é possível a fixação do juízo do local do fato para o julgamento de ação popular que concorre com diversas outras ações individuais, populares e civis públicas decorrentes do mesmo dano ambiental. Precedente: CC 164362-MG (Info 662).

META 55

REVISÃO: DIREITO PROCESSUAL CIVIL

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Normas Fundamentais até Competência.
SEMANA 2	Sujeitos Processuais, Litisconsórcio e Intervenção de Terceiros.
SEMANA 3	Atos Processuais até Valor da Causa; Tutela Provisória.
SEMANA 4	Processo de Conhecimento; Sentença, Coisa Julgada e Cumprimento de Sentença.
SEMANA 5	Teoria Geral dos Recursos; Recursos em Espécie.
SEMANA 6	Procedimentos Especiais.
SEMANA 8	Introdução ao Processo Coletivo; Ação Civil Pública; Ação Popular; Mandado de Segurança.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 5 e 6**.
- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.

META 56

MANDADO DE SEGURANÇA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 33. Ações constitucionais. Mandado de segurança (coletivo e individual). (...)

Na PF: 22 Mandado de segurança individual e coletivo.

Na PFN: 33. Ações constitucionais. Mandado de segurança (coletivo e individual). (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **MANDADO DE SEGURANÇA** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler as edições 43, 85 e 91 do “[Jurisprudência em Teses](#)” do STJ.
- Ler a [Lei nº 12.016/2009](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC 2015
ASSUNTO	42.7 MANDADO DE SEGURANÇA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Direito Líquido e Certo:

- **Conceito:** não indica ausência de controvérsia do direito. Todo direito pode ser controvertido. O que o termo indica é a necessidade de prova pré-constituída, que é a prova documental que pode ser produzida de plano. Considerando que o Mandado de Segurança é um rito bem célere, não há possibilidade de dilação probatória no curso deste procedimento.

- Prova documental é diferente de prova documentada. A prova documental é aquela que se revela por meio de documentos. Exemplo: Cópia do contracheque do servidor para demonstrar uma dedução indevida. A prova documentada é aquela que não se revela por meio de documentos, mas foi transcrita em um documento. Exemplo: Transcrição de testemunhos.

b) Tutela perseguida por meio do Mandado de Segurança:

- No mandado de segurança, combate-se um ato produzido por uma autoridade coatora. Esse ato deve violar concretamente o direito do impetrante, desse modo é inviável o manejo de mandado de segurança contra a lei em tese, atos abstratos e atos gerais.

- A tutela perseguida é mandamental, ou seja, pedir a cessação do ato impugnado. Desse modo, é inviável a utilização do Mandado de Segurança como sucedâneo da ação de cobrança.

- Na hipótese de mandado de segurança ser impetrado contra ato praticado no exercício de competência delegada, a autoridade a ser indicada como coatora será aquela que recebeu a delegação.

- É incabível mandado de segurança contra ato de gestão comercial praticado por administrador de concessionária de serviços públicos.

- Os atos praticados em licitações e concurso públicos são de natureza pública, passíveis de controle pelo mandado de segurança. Cabe, portanto, mandado de segurança contra

ato de agente ou funcionário de empresa pública ou sociedade de economia mista praticado em procedimento de licitação para contratação de obras.

c) Procedimento:

- A lei impõe **intervenção obrigatória do MP**. Contudo, a ausência de manifestação do MP não impede o prosseguimento do MS. Há exceção quando o tribunal já tem jurisprudência firmada sobre o tema. Sendo assim, a ausência de intimação do MP não gera qualquer nulidade nem prejuízo.

- Competência para julgar e processar o mandado de segurança é funcional e absoluta. Desse modo, se a autoridade coatora for o Ministro da Saúde, o Mandado de segurança tem que ser impetrado em Brasília/DF. Veja:

Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de Mandado de Segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a **sede funcional da autoridade** apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento ex officio. Precedente: AgRg no AREsp 721.540/DF.

- Contudo, há uma tendência de flexibilização desta regra sob a qual o STJ ainda não se pronunciou. O TRF da 1ª Região e o TRF da 4ª Região entendem que, sendo os autos digitais, não há razão para não se aceitar um mandado de segurança impetrado fora da sede funcional da autoridade coatora. Esse entendimento é prejudicial à Advocacia Pública. Todavia, se mantenha atento à possibilidade de o STJ endossá-lo.

- A lei permite que a autoridade coatora recorra.

- Prazo decadencial: **120 dias** da ciência do ato. Esse prazo é de direito material e não processual. Logo, conta-se em dias corridos e não úteis.

2. O prazo para a impetração do mandado de segurança é decadencial e, como tal, não possui natureza de prazo processual. Trata-se de prazo contado em dias corridos e não apenas nos dias úteis, sendo inaplicável a regra do art. 219 do CPC. (AgInt nos EDcl no RMS 58.440/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

O mandado de segurança possui um prazo decadencial de 120 dias.

O que acontece se esse prazo terminar durante o recesso judicial?

A parte poderá impetrar o mandado de segurança no primeiro dia útil após o recesso. STJ. 1ª Turma. REsp 1944582/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14/09/2021.

- O ato que suprime vantagem do servidor é considerado ato único, de modo que a decadência começa a contar da data da ciência do ato. Precedente: Info 513 do STJ.

- O ato que reduz a vantagem do servidor é considerado ato de trato sucessivo, de modo que o prazo para o mandado de segurança se renova mês a mês. Precedente: Info 513 do STJ.

- Teoria da encampação:

Para aplicar ocorrência da teoria da encampação necessita-se do preenchimento de alguns requisitos:

(a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

(b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

(c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

Precedente: AgRg no RMS 30.771/RJ.

- É possível litispendência entre MS e ação ordinária. Veja:

Ocorre litispendência quando existem dois processos em curso com identidade de partes, pedido e causa de pedir (CPC/1973, art. 301, III, §§ 1º a 3º, e CPC/2015, art. 337,

VI, §§ 1º a 3º) e se reconhece tal fenômeno "ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público". Precedente: AgRg no MS 18.759/DF.

Caso em que se constata a tríade de identidade a configurar a litispendência, porquanto impetrado mandamus com o mesmo desiderato de ação declaratória ajuizada: a suspensão dos efeitos de portaria que impôs a impetrante a pena de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 3 (três) anos. Verificado que a providência requerida na ação mandamental e aquela pleiteada em anterior ação ordinária convergem, ao final, para o mesmo resultado prático pretendido e sob a mesma causa petendi, há pressuposto processual negativo apto a obstar o regular processamento deste segundo feito. Precedente: MS 21.734/DF.

d) Desistência do Mandado de Segurança:

- É possível desistir do MS sem anuência do impetrado, mesmo após prolação de decisão de mérito. Veja:

O impetrante pode desistir de mandado de segurança sem a anuência do impetrado mesmo após a prolação da sentença de mérito. Esse entendimento foi definido como plenamente admissível pelo STF. De fato, por ser o mandado de segurança uma garantia conferida pela CF ao particular, indeferir o pedido de desistência para supostamente preservar interesses do Estado contra o próprio destinatário da garantia constitucional configuraria patente desvirtuamento do instituto. Essa a razão por que não se aplica, ao processo de mandado de segurança, o que dispõe o art. 267, § 4º, do CPC ("Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação."). Precedente: REsp 1.405.532/SP.

- Exceção à possibilidade de desistência: não pode desistir se o intuito do impetrante desistente for o de evitar a formação da coisa julgada.

e) Outros detalhes:

- Falecimento do impetrante é causa de extinção do Mandado de Segurança, porque o manejo do MS é direito personalíssimo. Se estiver em fase de cumprimento de sentença, não há extinção, porque o direito já foi garantido na fase de conhecimento.
- É possível *Amicus Curiae* em Mandado de Segurança? Sob a égide do CPC antigo, STF entendeu que não era possível. O FPPC entende que é possível, conforme enunciado de n. 249. Se cair alguma questão a respeito disso, ela terá que ser blindada.
- Hipótese específica de remessa necessária: há remessa necessária quando há a concessão da segurança. Logo, não se aplicam os parâmetros do CPC.
- MS Coletivo: liminar demanda oitiva prévia no prazo de 72 horas, legitimidade, coisa julgada e efeitos na ação individual.

Partido político não possui legitimidade para postular pedido de suspensão de segurança, já que se trata de pessoa jurídica de direito privado, com base na vedação legal disposta no art. 15 da Lei 12.016/2009.

STF. Tribunal Pleno, SL 1424 AgRg, Min. Luiz Fux (Presidente), julgado em 15/09/2021.

ATENÇÃO! Sobre a suspensão de segurança:

- STJ:

O prazo para a Fazenda Pública interpor agravo interno em Suspensão de Liminar é de 15 dias (e não de 5 dias) e deve ser contado em dobro.

STJ. Corte Especial. SLS nº 2572/DF, julgado em 15/12/2021.

STJ. Corte Especial. AgRg no AgRg na SLS 1.955/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 18/03/2015;

- STF:

Por outro lado, o pensamento do STF é que não se aplica o prazo em dobro:

STF; SL-AgR-AgR 586; Tribunal Pleno; Rel. Min. Presidente; DJE 25/08/2017;

STF; SS-AgR 4.390; Tribunal Pleno; Rel. Min. Presidente; DJE 27/02/2018.

Em regra, não cabe pedido de suspensão de segurança à Presidência do STF em face de decisão proferida por ministros do STF, notadamente quando ausente qualquer teratologia na decisão impugnada.

STF. Tribunal Pleno, SL 1424 AgRg, Min. Luiz Fux (Presidente), julgado em 15/09/2021.

O STJ reconhece a legitimidade ativa das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público (empresas públicas, sociedades de economia mista, concessionárias e permissionárias de serviço público) para a propositura de pedido de suspensão, quando na defesa do interesse público primário.

Frise-se que a lesão ao bem jurídico deve ser grave e iminente, devendo o requerente demonstrar, de modo cabal e preciso, tal aspecto da medida impugnada.

STJ. Corte Especial. AgInt nos EDcl na SLS 2.814/SP, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 22/06/2021.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 101 do STF:** O mandado de segurança não substitui a ação popular.
- **Súmula n. 248 do STF:** É competente, originariamente, o Supremo Tribunal Federal, para mandado de segurança contra ato do Tribunal De Contas Da União.
- **Súmula n. 266 do STF:** Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
- **Súmula n. 267 do STF:** Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
- **Súmula n. 268 do STF:** Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.
- **Súmula n. 269 do STF:** O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

- **Súmula n. 270 do STF:** Não cabe mandado de segurança para impugnar enquadramento da lei 3.780, de 12 de julho de 1960, que envolva exame de prova ou de situação funcional complexa.
- **Súmula n. 271 do STF:** Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
- **Súmula n. 272 do STF:** Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança.
- **Súmula n. 299 do STF:** O recurso ordinário e o extraordinário interpostos no mesmo processo de mandado de segurança, ou de "habeas-corpus", serão julgados conjuntamente pelo tribunal pleno.
- **Súmula n. 304 do STF:** Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria.
- **Súmula n. 330 do STF:** O Supremo Tribunal Federal não é competente para conhecer de mandado de segurança contra atos dos tribunais de justiça dos estados.
- **Súmula n. 392 do STF:** O prazo para recorrer de acórdão concessivo de segurança conta-se da publicação oficial de suas conclusões, e não da anterior ciência à autoridade para cumprimento da decisão.
- **Súmula n. 405 do STF:** Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária.
- **Súmula n. 429 do STF:** A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade.

- **Súmula n. 430 do STF:** Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.
- **Súmula n. 433 do STF:** É competente o Tribunal Regional Do Trabalho para julgar mandado de segurança contra ato de seu presidente em execução de sentença trabalhista.
- **Súmula n. 474 do STF:** Não há direito líquido e certo, amparado pelo mandado de segurança, quando se escuda em lei cujos efeitos foram anulados por outra, declarada constitucional pelo supremo tribunal federal.
- **Súmula n. 510 do STF:** Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.
- **Súmula n. 512 do STF:** Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.
- **Súmula n. 622 do STF:** Não cabe agravo regimental contra decisão do relator que concede ou indefere liminar em mandado de segurança.
- **Súmula n. 623 do STF:** Não gera por si só a competência originária do supremo tribunal federal para conhecer do mandado de segurança com base no art. 102, i, n, da constituição, dirigir-se o pedido contra deliberação administrativa do tribunal de origem, da qual haja participado a maioria ou a totalidade de seus membros.
- **Súmula n. 624 do STF:** Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.
- **Súmula n. 625 do STF:** Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.

- **Súmula n. 626 do STF:** A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração.
- **Súmula n. 627 do STF:** No mandado de segurança contra a nomeação de magistrado da competência do Presidente Da República, este é considerado autoridade coatora, ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento.
- **Súmula n. 629 do STF:** A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.
- **Súmula n. 630 do STF:** A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.
- **Súmula n. 631 do STF:** Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário.
- **Súmula n. 632 do STF:** É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança.
- **Súmula n. 701 do STF:** No mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão proferida em processo penal, é obrigatória a citação do réu como litisconsorte passivo.
- **Súmula n. 41 do STJ:** O Superior Tribunal De Justiça não tem competência para

processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos.

- **Súmula n. 105 do STJ:** Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

- **Súmula n. 177 do STJ:** O Superior Tribunal De Justiça é incompetente para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de estado.

- **Súmula n. 202 do STJ:** A impetração de segurança por terceiro contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso.

- **Súmula n. 213 do STJ:** O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.

- **Súmula n. 217 do STJ:** Não cabe agravo de decisão que indefere o pedido de suspensão da execução da liminar, ou da sentença em mandado de segurança.

- **Súmula n. 628 do STJ:** A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

- Mandado de segurança contra lei ou ato normativo que interfira em obrigações tributárias sucessivas não está sujeito ao prazo decadencial de 120 dias. Precedentes: REsp 2.103.305-MG e REsp 2.109.221-MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 10/9/2025 (Recurso Repetitivo - Temas 1237 e 1273) (Info 862 do STJ).

- Não podem ser fixados honorários advocatícios em cumprimento de sentença

proferida em mandado de segurança individual, mesmo que existam efeitos patrimoniais a serem executados nos próprios autos. Precedentes: REsp 2.053.306-MG, REsp 2.053.311-MG e REsp 2.053.352-MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgados em 27/11/2024 (Recurso Repetitivo - Tema 1.232) (Info 835 do STJ).

- Não é adequada a decisão que impede a habilitação do ofendido em mandado de segurança, cujo propósito afeta seus interesses, sendo imperativa a formação do litisconsórcio passivo necessário. Precedente: AREsp 1.700.368-CE julgado em 18/6/2024 (Info 817 do STJ).

- A Defensoria Pública não possui legitimidade para pedido de Suspensão de Segurança ou Suspensão de Liminar e Sentença, salvo na preservação do interesse público primário quando atua em defesa de prerrogativas institucionais próprias do poder público. Precedente: Dcl no AgInt na SLS 3.156-AM, , julgado em 7/2/2024 (Info 816 do STJ).

- Se a base de cálculo de uma determinada gratificação paga aos aposentados foi calculada de maneira incorreta, o prazo decadencial do MS iniciou-se com a ciência dos valores dessa aposentadoria. Precedente: AgInt no AgInt no RMS 32.325-CE, julgado em 6/2/2024 (Info 800 do STJ).

- Se a base de cálculo de uma determinada gratificação paga aos aposentados foi calculada de maneira incorreta, o prazo decadencial do MS iniciou-se com a ciência dos valores dessa aposentadoria. Precedente: AgInt no AgInt no RMS n. 32.325/CE, julgado em 6/2/2024 (Info Especial 17 do STJ).

- O prazo decadencial para impetrar mandado de segurança contra fixação de base de cálculo tida por ilegal - em ato de deferimento de aposentadoria de servidor público - inicia-se com a ciência desse ato, sem prejuízo de cobrança de parcelas pela via ordinária quando não indeferido o direito de fundo. Precedente: AgInt no AgInt no RMS 32.325-CE, julgado em 6/2/2024 (Info 800 do STJ).

- As pessoas jurídicas de direito privado têm legitimidade para formular pedido de suspensão de segurança quando prestadoras de serviço público ou no exercício de função delegada pelo Poder Público, desde que na defesa do interesse público primário. Precedente: AgInt na SLS 3.204-SP, julgado em 23/11/2023 (Info 797 do STJ).
- Não cabe recurso ordinário constitucional em sede de execução em mandado de segurança. Precedente: Pet 15.753-BA, julgado em 15/8/2023 (Info 783 do STJ).
- O termo inicial dos juros de mora, em ação de cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança que reconheceu o direito, é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, quando o devedor é constituído em mora (arts. 405 do Código Civil e 240 do CPC). Precedente: REsp 1.925.235-SP, julgado em 10/5/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1133) (Info 774 do STJ).
- As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público ou no exercício de função delegada pelo Poder Público possuem legitimidade para pedir a suspensão de liminar, desde que o façam na defesa do interesse público primário. Precedente: AgInt na SLS 3169-RS, julgado em 15/3/2023 (Info 768 do STJ).
- Em mandado de segurança, é vedada a oportunização ao impetrante de emenda à inicial para a indicação da correta autoridade coatora, quando a referida modificação implique na alteração da competência jurisdicional. Precedente: REsp 1954451-RJ, julgado em 14/2/2023 (Info 764 do STJ).
- É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora, e a qualquer tempo, mesmo após sentença de mérito, desde que antes do trânsito em julgado, ainda que lhe seja desfavorável.

O STF, no RE 669.367/RJ (Tema 530), firmou tese segundo a qual a desistência do

mandado de segurança é prerrogativa da parte impetrante; pode ser manifestada a qualquer tempo, mesmo após o julgamento de mérito, desde que antes do trânsito em julgado; e sua homologação não depende da anuência da parte contrária. STJ. 1ª Turma. DESIS nos EDcl no AgInt no REsp 1916374-PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18/10/2022 (Info 761).

- No processo de mandado de segurança individual, não cabem honorários advocatícios, na esteira do disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e na Súmula 105/STJ, não havendo ressalva à fase de cumprimento de sentença.

O cumprimento de uma sentença de mandado de segurança configura mero incidente visando ao acerto da ordem judicial concessiva da segurança, não havendo a formação de processo de conhecimento autônomo, de modo que não há como se afastar a incidência do art. 25 da Lei nº 12.016/2009. STJ. 1ª Turma. AgInt no REsp 1968010-DF, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5ª Região), julgado em 09/05/2022 (Info 753).

- Em mandado de segurança, a autoridade coatora, embora seja parte no processo, é notificada apenas para prestar informações, cessando a sua intervenção a partir do momento que as apresenta. Justamente por isso, a legitimação processual para recorrer da decisão é da pessoa jurídica de direito público a que pertence o agente supostamente coator, o que significa dizer que o polo passivo no mandado de segurança é daquela pessoa jurídica de direito público a qual se vincula a autoridade apontada como coatora.

Para fins de viabilizar a defesa dos interesses do ente público, faz-se necessária a intimação do representante legal da pessoa jurídica de direito público e não a da autoridade apontada como coatora.

Dessa forma, é dispensável a intimação pessoal da autoridade coatora para fins de início da contagem do prazo recursal. STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 1430628-BA, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 18/08/2022 (Info 747).

- Caso concreto: o Desembargador Corregedor determinou que a serventia extrajudicial

fizesse o registro de alienação de um imóvel público para um particular. O Ministério Público impetrou mandado de segurança alegando que esse ato seria ilegal.

O TJ entendeu que o Ministério Público não teria legitimidade para impetrar mandado de segurança neste caso e que deveria ter proposto ação civil pública.

O STJ não concordou.

O fato de o art. 129, III, da CF/88 indicar que o Ministério Público deve promover a ação civil pública na defesa do patrimônio público, obviamente, não o impossibilita de se utilizar de outros meios para a proteção de interesses e direitos constitucionalmente assegurados, difusos, coletivos, individuais e sociais indisponíveis, especialmente diante do princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. STJ. 2ª Turma. RMS 67108-MA, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/04/2022 (Info 732).

- É incabível a interposição de recurso ordinário contra apelação em mandado de segurança. Situação adaptada: João impetrou MS na 1ª instância. O juiz julgou procedente o pedido. O ente público interpôs apelação. O TRF deu provimento à apelação. João não se conformou e quer recorrer. Qual é o recurso cabível neste caso? Recurso especial (art. 105, III, da CF/88). Não cabe recurso ordinário (art. 105, II, da CF/88).

Não cabe mandado de segurança porque, no caso concreto, o TRF não decidiu o mandado de segurança em única instância. O TRF decidiu uma apelação (ainda que envolvendo mandado de segurança).

Não se deve, portanto, confundir:

- se o mandado de segurança foi impetrado diretamente no TJ ou TRF e o Tribunal julgou contra o impetrante: cabe recurso ordinário para o STJ.
- se o mandado de segurança foi impetrado em 1ª instância e o TJ ou TRF julgou contra o impetrante em grau de recurso: cabe recurso especial para o STJ. Vale ressaltar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que constitui erro grosseiro interpor recurso ordinário, em vez de recurso especial, contra acórdão de apelação e remessa necessária em mandado de segurança. STJ. 2ª Turma. RMS 66905-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 22/03/2022 (Info 731).

- É inviável a subsunção de dirigentes, unidades ou órgãos de entidades de administração do desporto ao conceito de autoridade pública ou exercício de função pública, sobressaindo o caráter privado dessas atividades, declarando-se a ilegitimidade passiva a obstar o exame de mérito do mandado de segurança. STJ. 4ª Turma. REsp 1348503-SE, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 22/02/2022 (Info 726).
- A Defensoria Pública não detém legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, não se enquadrando no rol taxativo dos artigos 5º, LXX, da CF e 21 da Lei 12.016/2009. STJ. 1ª Turma. RMS 51.949/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 23/11/2021.
- Na ADI 4296, o STF entendeu como inconstitucionais os seguintes dispositivos constitucionais:
 - o artigo 7º, parágrafo 2º, que proíbe expressamente a concessão de liminar para compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores públicos e concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
 - o artigo 22, parágrafo 2º, que exige oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público como condição para a concessão de liminar em MS coletivo, pois ela restringe o poder geral de cautela do magistrado.
- A técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC/2015, aplica-se também ao julgamento de apelação interposta contra sentença proferida em mandado de segurança. Precedente: REsp 1868072-RS (Info 695).
- Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado. Contudo, se o trânsito em julgado da decisão se der após a impetração do mandado de segurança, o mérito do MS será julgado. Afinal, é na data da impetração que se averigua o cabimento do mandado de segurança. Precedente: Info 650 do STJ.
- O Mandado de Segurança não pode servir para declaração abstrata de

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, vez que não é cabível MS contra lei em tese. Precedente: Info 912 do STF.

- Se já houver jurisprudência fixada pelo tribunal, a ausência de remessa dos autos de MS ao Ministério Público não gera nulidade. Isso porque, nos casos de jurisprudência fixada pelo tribunal, a obrigação de enviar os autos para o Ministério Público em sede de MS é relativizada. Precedente: Info 912 do STF.

- Os efeitos financeiros, por ocasião da concessão da segurança, devem retroagir à data de sua impetração, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria. Precedente: REsp 1481406/GO. Este entendimento é o tecnicamente mais correto.

Atenção para o entendimento minoritário:

Todavia, lembre-se do entendimento abaixo:

- Em mandado de segurança impetrado contra redução do valor de vantagem integrante de proventos ou de remuneração de servidor público, os efeitos financeiros da concessão da ordem retroagem à data do ato impugnado. Não se desconhece a orientação das Súmulas n. 269 e 271 do STF, à luz das quais caberia à parte impetrante, após o trânsito em julgado da sentença mandamental concessiva, ajuizar nova demanda de natureza condenatória para reivindicar os valores vencidos em data anterior à impetração do mandado de segurança. Essa exigência, contudo, não apresenta nenhuma utilidade prática e atenta contra os princípios da justiça, da efetividade processual, da celeridade e da razoável duração do processo. Ademais, essa imposição estimula demandas desnecessárias e que movimentam a máquina judiciária, de modo a consumir tempo e recursos de forma completamente inútil, e enseja inclusive a fixação de honorários sucumbenciais, em ação que já se sabe destinada à procedência. Precedente: Info 578 do STJ.

- No mandado de segurança impetrado por servidor público contra a Fazenda Pública, as parcelas devidas entre a data de impetração e a de implementação da concessão da segurança devem ser pagas por meio de precatórios, e não via folha suplementar. Precedente: Info 576 do STJ.

- O prazo decadencial para se impetrar Mandado de Segurança contra omissão da Administração em nomear candidato aprovado em concurso público é a data de expiração da validade do certame. Precedente: AgInt no RMS 57.068/BA.
- A lei de efeitos concretos modifica a situação jurídica subjacente, fazendo incidir a prescrição de fundo. Em tal hipótese, o prazo decadencial para a impetração se inicia com a publicação da norma. Precedente: AgInt no RMS 57.261/GO.
- O STJ orienta-se no sentido de que a aplicação da teoria da encampação, a qual mitiga a indicação errônea da autoridade coatora em mandado de segurança, tem lugar quando presentes os seguintes requisitos: (i) vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e aquela que determinou a prática do ato; (ii) manifestação sobre o mérito nas informações prestadas, e; (iii) ausência de modificação na competência constitucionalmente estabelecida. Precedente: AgInt no RMS 54.264/SP.
- Ainda que o MS seja impetrado quando já tenha se operado a decadência, é possível o julgamento de mérito se tiver sido deferida liminar que perdurou por mais de 12 anos. Em nome da segurança jurídica, a decadência do MS foi relativizada pelo STF. Precedente: Info 859 do STF.
- O prazo decadencial para impetrar mandado de segurança contra redução do valor de vantagem integrante de proventos ou de remuneração de servidor público renova-se mês a mês. Precedente: Info 578 do STJ.
- O art. 25 da Lei n. 12.016/2009, que estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", afasta a incidência do regime do art. 85, §11, do CPC/2015. Tratando-se o recurso de um desdobramento da tramitação processual que se inicia com a petição inicial, não há lógica em que no processamento da ação propriamente dita inexistam condenação em honorários, mas na fase recursal consequente isso seja possível. Precedente: Info 592 do STJ.

- O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, conforme se extrai do art. 24 da Lei nº 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial. Precedentes: AgInt na PET no MS 23.310/DF e RExt-AgR-ED 1.046.278/DF.